

יום הולדת של האדם - והגדת לבניך

בס"ד

ספר

ענייני יום ההולדת

של האדם

וספר והגדת לבניך

דיני חינוך קטנים

יום הלידה של האדם

ענייני יום לידת האדם

חשיבותו לאדם ולמשפחתו

הקדמה

שנים רבות כותב השורות לא התייחס לנושא יום ההולדת, כי דברי הכתוב: "יום הולדת את פרעה" נתנו את ההרגשה שזה עניין של פרעה ולא של ישראל. ובמיוחד לאור דברי המדרש על הפסוק "טוב יום המוות מיום היוולדו" שנתנו את המשל, לשתי ספינות אחת המפליגה ללב ים ואחת חוזרת לנמל בשלום. כך בלידה של האדם עדיין לא ידוע מה יעלה בגורלו. ואף יום הולדת של אדם צדיק, כי אין הקב"ה מייחד שמו אפילו על הצדיקים בחייהם, כי כאמור: "אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרי יוחנן כהן גדול שימש בכהונה שמונים שנה ולבסוף הפך להיות צדוקי". וכן בגלל חגיגות יום הולדת שהיו נחוגים אצל אלה שהושפעו משכניהם הנכרים ולא אצל שלומי אמוני ישראל.

עד שיום אחד כשהגיע כותב השורות בלימודו בספר בן איש חי (פרשת ראה אות י"ז) שכתב: "ויש נוהגים לעשות בכל שנה את יום הלידה ליום טוב, וסימן יפה הוא, וכן נוהגים בביתנו". וזה שינה את דעתו וכשפגש ידיד תלמיד חכם חשוב ושוחח עמו על חשיבות יום זה, הוא הביא לפני הכותב ספר בשם "יום ההולדת ומשמעתו" והוא שמח לראות שהביא שם לקט חשוב של גדולי ישראל, אלה

יום הולדת של האדם - והגדת לבניך

המצדדים בעד ואלה נגד. ואנו למרות הדעות נגד, נשארנו במסקנה שכפי הבנתנו יש חשיבות ליום זה. וכמו שיובא אי"ה בחיבור בהמשך.

והכותב אף שמח למצוא שם דברים שלא ידע לפני כן ויביאם משם כמו הנושא של "כוח היום הזה לטובתו של האדם".

ויהי רצון מלפני אבינו בשמים שנזכה לכוון לאמיתה של תורה ושלא נכשל חלילה בשום טעות.

"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".

תורה, וגם על זה נאמר "אשרי יולדתו"! [בכל זאת] יש לזה משמעות רבה לחייו בהמשך. לכן אם אין משמעות של הבדלי מומחיות בין בית חולים למשנהו ואין דעת היולדת שבית חולים מסוים ייתן לה את הטיפול הטוב ביותר, יש להעדיף מקום לידה שבו נשמרים ההלכות בצורה יותר מושלמת, היינו: הצניעות – מילדות, כשאין צורך במיילד. גם אין שם התמחויות של סטודנטים.

גם ישנה חשיבות לכך, אם האוכל שתאכל שם האם הוא כשר למהדרין, כי זה חשוב להנקת הילד, וכן תחליפי החלב ששותה

הילד בעת שהאמהות ישנות, אם הם בהכשר מהודר. גם השיחות ששומע הילד בסביבתו יש להם השפעה על נשמתו. ויש ללמוד ממה שמשנה רבנו לא רצה לינוק חלב ממצרית! ובמיוחד אם הוא כהן ובבתי חולים רגילים יש חלקי גופות המטמאים באוהל אף שמותר ללדת בכל בית חולים מכל מקום עדיף שהתינוק לא ייטמא. .

על חשיבות ההתחלה של כל דבר, אנו למדים מכך, שביריחו היו נשמעים קולות מהמקדש. הדבר היה נס וסיבת הדבר שרק ביריחו זה קרה! ביאר הראב"ד (בפירושו למס' תמיד) כי היא הייתה תחילת כיבוש הארץ - שהיא אחת הסיבות לקדושתה! והיא כתרומה שהיא ראשית ולכן יהושע הקדישה, ומשום כך קרה הנס רק שם.

יום ההולדת בכל שנה בתאריך הלידה לפי הלוח העברי

אמנם בתורה מצאנו את נושא יום הולדת רק בנוכרים (סוף פרשת וישב): "יום הולדת את פרעה". ובמסכת עבודה זרה (דף ח') נמנה בתור יום אלילות שחגגו הנוכרים ביום הולדתם. וגם ביום ההולדת של המלך הנוכרי שכל העם חגג בו חג אלילי. לכן חשבו רבים, שחגיגת יום הולדת שהיא בדרך כלל בעולם הכללי דבר של בילוי וגם קלות ראש, ואם כן, לכאורה הוא עניין של נוכרים בלבד.

ועוד, הרי נמנו וגמרו בית שמאי ובית הלל אחרי ויכוח ממושך של שנים וחצי שנה: "נוח לאדם שלא נברא משנברא" (עירובין י"ג).

וכן נאמר (אבות): "על כורחך אתה נולד על כורחך אתה חי". אולם שמעתי לפי זכרוני בלומדי בישיבת קול תורה מהמשגיח הגה"צ ר' גדליה אייזמן זצ"ל. שבכוונה אמרו חז"ל "נוח" ולא אמרו "טוב"! שלא נברא. הכוונה בזה, כי האדם נראה לו. כך, אבל באמת טוב לאדם שנברא. ולכן ישנה ברכה "פרו ורבו" ו"לא יהיה בך עקר ועקרה" וכן ברכת שהחיינו, וחגיגת יום הולדת של שנת ששים, להודות על שיצא מכרת. ואריכות ימים וגם בנים היא ברכה חשובה שהובטחה לשומרי מצוות ה'.

לכן יום ההולדת של אדם, הוא יום חשוב לאדם, כי באותו יום, יש לו מעין אותה הארה שהייתה לו ביום צאתו לאוויר העולם. ואף מזלו חזק באותו יום. ולכן ביום זה נהגו מנהגים שונים: יש מי שנוהג לקחת פרי חדש ולברך עליו שהחיינו. ויש שנהג לצום ביום ההוא, כי הלידה הוא נס גדול, וכמו הבכורות שצמים בכל ערב פסח בגלל הנס שנעשה לבכורות במצרים. וכן עשה הרמב"ם ביום השנה להצלתו מהסערה שפקדה אותם בדרך לארץ. וכן בעל חיי אדם ביום השנה להצלתו והצלת משפחתו, באסון שפקד את אנשי מקומו - בהתפוצצות מחסן נשק. ויש שעושים סעודת הודיה על תוספת שנה שזכה לה. [חז"ל אף תקנו ברכה מיוחדת לרואה את חברו אחר שנה "ברוך...מחייה המתים"]. ויש שמסיים בסעודה זו מסכת [כדי שתהיה סעודה זו סעודת מצווה לכל הדעות].

וגם יום זה ראוי לבקש מה' דברים והסמיכו זאת על הכתוב (תהלים ב) "אני היום ילדתיך שאל ממני ואתנה". וסברה היא: שאם ביום זה מזלו חזק גם יש יותר סיכוי שתפילתו תתקבל.

ולא רק הילד יש לו עניין ביום זה. אלא גם להורים זהו יום חשוב להם, משום שזכו ביום זה לילד שהיא מהמתנות הגדולות ביותר שזוכה לה האדם. וגם כי ביום זה נעשו להורים [וגם אם היו להם ילדים קודם, הוא הוסיף להם במעלת ההורות] כי רק אדם שיש לו ילדים, יכול לשבת בסנהדרין שדנה דיני נפשות. משום שהוא מקבל תכונת רחמים בגלל היותו לאב, וכמו שמוזכר במקורות שלנו בכמה מקומות "כרחם אב על בנים".

לכן גם ההורים, ביום הולדת ילדם, יודו לה' על המתנה הנפלאה שזכו לה. וכן מי שנהיה לסבא ואף סבא רבא, כי כל זה תוספת בחייו של אדם, ואחד מהם: אם זוכה ללמד את בן בנו תורה, שנחשב כאילו קיבלה מסיני (קידושין ל). והתורה מספרת שגם בניו של מכיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף! היינו זכה. לנינים שחינכם כמו שפירש תרגום אונקלוס - שגידלם. הרי שזו זכות נוספת בכל דור שנוסף לאדם בחייו. על כן כל יום הולדת של אחד הצאצאים מחייב הודיה לה'.

וההורים גם יעשו חשבון נפש ביום זה: אם חינוכם את הילד, השיג את השליחות שהבורא הטיל עליהם! לכן היצור היחידי בבריאה שתלוי במולידיהו כל כך הרבה שנים, הוא האדם. וזה, כדי שיקבל מהם את חינוכו. ולכן גם מצוות כיבוד אב ואם, היא בעשרת הדיברות - בלוח שבו מצוות שבין אדם למקום, כי הקשר שבין הילדים להורים הכרחי לעבודת הבורא, כי ההורים מעבירים לילדיהם את מסורת הדורות.

תפקיד יום ההולדת: עיקר תפקיד יום זה, הוא היותו יום חשבון נפש, לבחון מה עשה במשך חייו. כמה פעל למה שנברא בשבילו, במיוחד אם נחון בכישרון מיוחד או באמצעים מיוחדים. וגם לעשות חשבון נפש כללי על כל מעשיו, עד כמה הם מתאימים לרצון ה' בקיום המצוות וזהירות מכישלון בחטאים. וגם לתכנן לקראת העתיד מה להוסיף לעבודתו יתברך. וזה כמו שנאמר על אברהם שבא בימים, היינו שכל ימיו היו מנוצלים ובא עמהם, שלא אבדו לו מחוסר עשייה הולמת. רבי שריה דבליצקי שליט"א כתב: שראוי לו לקבל על עצמו בכל שנה ביום ההולדת, דבר חדש בעבודת ה'.

כי שנה היא דבר שלם בבריאה, כמו שאנו רואים בעצים שנותנים פרי משנה לשנה. וכן בגזעי העצים בכל שנה נוספת טבעת בגזע, ועל ידי זה אפשר לדעת בן כמה שנים העץ, וגם אם השנה הייתה ברוכה בגשם או שחונה. וכתוב: "כי האדם עץ שדה" וכן כתוב "כימי העץ ימי עמי", ולכן הדבר הזה צריך ללמד אותנו. וגם מזה שמשפט רשעים בגהינום שנה, למדנו ככל האמור, כי שנה שלמה זה זמן של בנייה. לכן שנה היא מלשון חזרה [שונה פרקו] וגם מלשון שינוי. וכן לאחר מות האדם בכל שנה ביום פטירתו, הוא נידון

להלן רשימה של שנים שבהן ראוי לשים יותר דגש ביום ההולדת שלהם:

גיל שנה : מאז יש להקפיד לא לומר דבר שבקדושה ליד צואתו, כי מיד שכבר אוכל לחם הוא כבר בעל דעת מסוימת וכבר הפרשות גופו דינם כשל גדול.

כאשר הילד מתחיל לדבר, מלמדים אותו לומר שמע ישראל וגו' ותורה צוה לנו מורשה קהילת יעקב, ומלמדים אותו ליטול ידיים אחר השינה בבקר.

גיל שלוש כבר עברו עליו שלוש שנות ערלה כמו בעץ מאכל, הילד מקבל כיפה על הראש [ובספר ילקוט יוסף כתוב, שכבר מעת שהילד מתחיל ללכת, יש להלבישו כיפה].

החאלקה = תספורת ראשונה שעושים לו פאות, יש מנהגים שונים בזה: יש עושים זאת בל"ג בעומר במירון, או תושבי ירושלים בקבר שמעון הצדיק. יש נוהגים לבקש מרבנים חשובים, שיגזזו את השער ויברכו את הילד שיגדל בתורה ויראת שמים ובבריאות ויהיה נחת להקב"ה ונחת להורים. בילקוט יוסף כתוב: שעדות המזרח לא נהגו להמתין עד גיל שלוש.

קונים לו **טלית קטן**. לפי ילקוט יוסף חיוב זה מתחיל רק בגיל שש – שהוא זמן חינוך למצוות. **גיל ארבע :** מתחילים ללמדו אותיות ומכניסם אותו לחיידר. סדר ההכנסה לחיידר בחלק השני של החיבור.

גיל חמש למקרא: מתחילים ללמדו חומש וחייב בסוכה אם אינו תלוי באמו.

גיל שש חינוך למצוות

בגיל שש-שבע הפעוטות מקחם מקח, בימינו אולי קשה להבין את המשמעות הזו! לא כך הוא בארצות מצוקה, ילדים בגילים אלו כבר עוסקים בפרנסה, כגון מכירת סיגריות עיתונים ושאר דברים שבהישג ידם.

גיל תשע חינוך לצום שעות ביום כיפור

בגיל עשר למשנה. בימינו רוב המקומות מתחילים קודם ראה בחלק השני של החיבור על מה סמכו לשנות מהכתוב במשנה.

בגיל אחד עשר לבת היא מופלא סמוך לגדלות, שאם נבחנה ויודעת למי נודרים נדריה חלים. וכן חלים הפרשת חלה ותרומות מעשרות מפרישה לעצמה.

בגיל שנים עשרה לבת היא מתחייבת במצוות כמבוגרת. **והבן** נהיה מופלא סמוך לאיש שנדריו חלים אם ידע למי נדר. וכן ההפרשה שלו היא כמו בת מופלאת סמוך לגדלותה.

בגיל שנים עשרה וששה חודשים הבת יוצאת מרשות אביה ואינו יכול להפר נדריה.

יום הולדת של האדם - והגדת לבניך

בגיל שלוש עשרה הבן נהיה בר מצווה ואחראי למעשה עצמו ומצטרף למניין.

בגיל חמש עשרה הבן חייב ללמוד גמרא. בימינו מתחילים הרבה קודם מסתבר שהכוונה של המשנה בזה, שבחור בגיל יכול כבר לומר סברא מעצמו, ולפחות להקשות ולתרוץ. זה קרוב לגיל המעבר משיבה קטנה לישיבה גדולה שהוא בגיל 16-17.

בגיל שש עשרה מתחיל עיקר חיוב האב - לחנך את בנו לקראת החיים ומסתיים החיוב הזה בגיל 24 (קידושין לא).

בגיל שמנה עשרה לחופה כבר הבן בשל בשכלו, ויש סוברים שיכול יתום בגיל זה כבר למכור נכסים גדל"ן שירש. ויכול גם להיות חזן קבוע בציבור.

בן עשרים לרדוף אחר פרנסה, כיון שיתכן שהוא כבר אבא לילד, כיון שנישא בגיל י"ח. ואם לא נשא עד אז. אומר עליו הקב"ה תיפח עצמותיו. אלא אם כן התעכב מחמת שעסק בתורה. ומכאן ואילך כבר חייב בדיני בית דין של מעלה. וכבר אינו נער.

בן שלושים לפח אף שהכוח הפיסי מתחיל להיחלש, מכל מקום בגיל זה קיים השילוב הטוב בין הכוח הפיסי והחכמה, לכן הכוח של האדם בגיל זה הוא יכול לתרום יותר מכל גיל אחר? וראוי למנותו להיות חזן בימים נוראים. ולכל הדעות פסק מלהיות נער.

בן שלושים וחמש נחשב כאילו עברו רוב ימיו. ומכאן צריך כבר לחשוב על אחרית ימיו (שערי תשובה לרבנו יונה שער ב')

בן ארבעים לפינה: ראוי להיות מורה הוראה גם אם יש עוד חכם כמותו.

בן חמישים לעצה כבר חייב לסייע לאחרים בעצות, אחרי שזכה לבינה ולניסיון חיים.

בן ששים לזקנה. והוגג ביום להודות לה' שיצא מכלל כרת. יש שיטות שצריך לקום מפניו ככתוב: "והדרת פני זקן" כיון שרכש הרבה חכמת חיים.

בן שבעים לשיבה קמים מפניו לכל הדעות ככתוב: "מפני שיבה תקום". ועושים סעודה להודות על כך שזכה למלאות ימיו ככתוב "ימי שנותינו בהם שבעים שנה". [בסידורי עדות המזרח יש סידורים [מיוחדים] ששם מובאת תפילה מיוחדת שראוי לאומרה ביום זה וראוי למי שהגיע לגיל זה לחזור אחר תפילה זו].

יום הולדת של האדם - והגדת לבניך

בן שמונים לגבורות עושה סעודה לתוספת החסד שזכה, משום שמי שמגיע לגיל זה גם אם הוא מת באופן פתאומי זו מיתת נשיקה ולא כרת של ימים.

בן שמונים ושלוש יש חוגגים בר מצווה שנייה. כאילו בגיל שבעים גמרו מחזור חיים אחד ומאז זה מחזור שני של חייהם.

בן תשעים לשוח - רבנו יונה מפרש שבגיל כזה צריך כל היום לעסוק רק בתפילה [שיח מלשון תפילה] ולא יעסוק בעניינים ארציים. כי קרוב יום מותו.

בן מאה כאילו עבר ובטל מהעולם. שאין ראוי לבקש על יותר, כי אז כבר האדם לא מתפקד. אבל בימינו, שאנו קרובים לאחרית הימים. גם בגיל מאה הרבה תלמידי חכמים שזכו לכך דעתם צלולה. וככתוב (ישעיה ס"ה) שבאחרית הימים בן מאה יחשב לנער. [ואם כך, אולי הדבר נשתנה ויש מקום לברכה עד מאה ועשרים?].

ספר והגדת לבניך

כולל: דיני חיובי האב לילדיו. ללמדם תורה, חינוכם לתורה ומצוות, דיני חיוב הקטן והקטנה. תוקף מעשה קטנים.

בשער

חיבור זה, מטרתו, לבאר את חיובי ההורים כלפי ילדיהם ובמיוחד חיובי האב שיש לו תוספת חיוב במצוות הבן. עיקר התפקיד של ההורים הוא; לפעול שיהיו ילדיהם יראי שמים מקיימי מצוות ובעלי דרך ארץ ומידות טובות, לשמור על בריאותם ולהכינם לחיים. כמו שכתב השל"ה (שער האותיות ערך דרך ארץ):

"פי זהו התכלית של פריה ורביה; להיות לו בנים ובני בנים עד עולם עוסקים בתורה ובמצוות".

ובספר עלי שור (ח"א עמ' רנ"ט) כתוב:

"אחריות גדולה מוטלת על ההורים להצלחת חינוך בניהם. וכשזה לא הצליח מוטלת אחריות עליהם, כיוון שהעיקר תלוי בהם. באמת מתגלה עצמותו של האב בפועל בחינוך בנו. האב בעצמו עם כל המצוות שהוא עושה התורה שהוא לומד – נחשב עדיין "בכוח" עד שהוא זוכה לגדל בנים ההולכים בדרך ה' אף הם. מהות האב ושאיפות חייו האמיתיות מתגלות בפועל בבניו. וזהו עניין החינוך – בו מאמת האב את עצמו. כי אם האבות

מסגלים תורה ומצוות לרוב, אבל בחינוך בניהם אינם מצליחים ח"ו, הרי לרוב הם חורצים בזה את המשפט על עצמם ותורתם".

עוד על ההורים לדעת: כי מעשי הילדים זכויותיהם וחובותיהם חלילה, משפיעה על ההורים וכמו שאמרו (סנה' ק"ד): "ברא מזכה אבא!" על ידי מעשיהם הטובים הבנים מזכים את הוריהם גם בעולם האמת. ולכן גם מועילה תפילת הבנים ומעשיהם הטובים לעילוי נשמת ההורים שכבר נפטרו. וגם חלילה להיפך, אם הבנים עושים מעשים רעים, הם גורמים רעה להוריהם גם לאלו שכבר נמצאים בעולם האמת כמו שכתב השל"ה (הנ"ל) וכן הגר"א.

אמנם, הבורא יתברך הטביע בנפש כל הורה, שאיפה עזה לדאוג לצאצאיו שיהיו אנשים מושלמים ככל האפשר, והשלמות האמיתית היא הרי היות האדם עובד ה', ירא שמים, ובעל מידות טובות המוצא חן בעיני אלוקים ואדם, בריא בגופו ובריא בנפשו... אולם אף שהוטבעו בו הדברים, צריך אדם ללמוד, בנוסף ללימוד דרכי החינוך, גם את כל הפרטים שההלכה מחייבת אותו בהם.

לכן בנוסף לחיוב כל אדם מישראל ללמוד את כל חלקי התורה, הרי את לימוד ההלכות הללו החיוב גדול עוד יותר, כי תלמוד מביא לידי מעשה, וחובת החינוך המוטלת על ההורים כפי שנתבאר היא גדולה ואחראית מאד. לכן ליקטנו את ההלכות האלה, כדי שכל הורה יידע את חובותיו ויקיימם כראוי. ואז יתקיים בנו דברי הנביא (ישעיה נ"ד י"ג): "וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך" וכן הכתוב (תהלים קמ"ד): "אשר בנינו כנטעים מגודלים בנעוריהם... אין פרץ ואין

יום הולדת של האדם - והגדת לבניך

יוצאת ואין צווחה ברחובותינו אשרי העם שככה לו אשרי העם שה'
אלוקיו". ואף שכבר נתחברו חיבורים אחרים כמו חנוך לנער
וילקוט יוסף אבל אין בית מדרש ללא חידוש.

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים: שנזכה לכוון להלכה ולא נכשל
חלילה בשום טעות.

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

מבוא

[חובות האב (והאם)]

חובות האב על הבן, כוללים כמה סוגי חובות: א. חובות מהתורה. ב. חובות מדברי קבלה [נביאים וכתובים]. ג. חובות מדרבנן.

אף שעיקר מצוות ההורה לבן, מוטלים בעיקר על האב. מכל מקום, גם האם מצווה ליטול חלק מרכזי בזה ככתוב (משלי א' ח'): "שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך". ואמרו רז"ל (ברכות י"ז א'): "גדולה הבטחה שהבטיח הקב"ה לנשים יותר מן האנשים שנאמר (ישעיה ל"ג): "נשים שאננות קומנה שמען קולי, בנות בוטחות האזנה אמרתי". ופירש בספר ראשית חכמה שער גידול הבנים: **משום שעיקר עול החינוך מוטל עליהם!**

עוד נאמר (ברכות י"ז): "רב שאל את רבי חייא: הנשים במה זוכות לעולם הבא? וענה לו: במה שמובילות את ילדיהן לבית הכנסת ללמוד. ושמביאות לכך שבעליהן לומדים בבית המדרש.

גם במתן תורה בהכנת העם לקבל את התורה, נשלח משה ראשונה לנשים ככתוב (שמות י"ט ג'): "כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל" בית יעקב אלו הנשים! ואמרו (שמו"ר פרשה כ"ח ב'): "למה לנשים תחילה... כדי שיהיו מנהיגות את בניהן לתורה".

מלבד מצוות החינוך, המצוות שההורה צריך לעשות לבנו - הוטלו על האב כמו: למול אותו, לפדות אותו אם הוא בכור, ללמדו תורה,

להשיאו אישה וללמדו אומנות. בכל זאת אף שהחיוב הוא על האב, האם שותפת לסייע לאב בקיום חובותיו.

חיובי האב שכאמור הם מתחלקים לשלושה : א. חיוב תורה. ב. חיוב דברי קבלה. ג. וחיובי דרבנן. כאן בס"ד הם יפורטו:

א. חיובי התורה: האב חייב למול אותו, לפדות אותו אם הוא בכור. ללמדו תורה, לספר לו סיפור יציאת מצרים ולמנוע אותו מאיסורים [אם הילד עושה אותם בשבת למען אביו ובגיל חינוך מכל איסור]. פרטי הלכות אי"ה בהמשך החיבור.

ב. חיוב דברי קבלה: להנכו, לייסרו כדי שילך בדרך טובה, להשיאו אישה.

ג. חיובי דרבנן: ללמדו אומנות כדי שיוכל לפרנס את עצמו. ולהדריכו לנהוג עניני חסידות, שאינם חיוב מצד הדין.

המקור לחיוב החינוך שחייבים בהם ההורים

כתוב בספר חיי אדם(כלל ס"ו סי' א'): "מצוות עשה מדברי קבלה, לחנך את בניו הקטנים שנאמר (משלי כ"ב): "חנוך לנער על פי דרכו" ומאד הזהיר בספר משלי אודות חינוך הבנים. ואם לא ייוסר בדברים יכנו בשבט, כמו שכתוב שם פסוקים הרבה. אבל לא יכנו מכות אכזריות כמו השוטים אלא בשבט וברצועה. ואף על פי שמהתורה אין קטן בכלל עונשים כדכתיב: "איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם וגו' [איש ואישה גדולים ולא ילדים].

מצוות החינוך של הילד, היא בעיקר, לחנכו לקיים את המצוות שיהיה חייב בהם כשיגדל. בכל זאת גם אם הילד חלילה חרש אילם שפטור מהמצוות גם כשיהיה גדול, מכל מקום יש לחנכו לפרוש מאיסורים (פמ"ג או"ח סי' שמ"ג).

חיוב הילד במצוות שהאב מחנך אותו לקיימן, נחלקו הראשונים: אם יש חיוב גם על הילד מדרבנן, או שכל החיוב הוא על האב בלבד. ואם כן לפי זה, יתום ר"ל אינו יכול להוציא ידי חובה אף קטן כמוהו, (ראה ר"ן מגילה כ' והקדמת הספר שובע שמחות ילקוט יוסף חינוך קטן אריכות בעניין).

חיוב ההורים לחנך את ילדיהם למצוות, אמנם הוא רק בהיותו קטן, וכשהוא כבר גדול, הוא חייב לדאוג בעצמו לקיום המצוות. מכל מקום, גם בהגיע הילד למצוות נשאר חיוב על האב מדין מצוות תוכחה כמו שכתוב (שו"ע הרב הלכות תלמוד תורה פרק א סע' ו'): "שכשהוא רואה שהבן אינו מתנהג כשורה. חייב להוכיחו וכן הוא צריך להדריכו בדרך מוסר ויראת שמים בכל דרכיו והנהגותיו – בעוד שידו תקיפה על בנו". כיון "שכל מי שיכול למחות בעובר עבירה ולא מחה - הוא נתפס בעונו" (מ"ב סי' רכ"ה ס"ק ז').

וכך כתב גם המאירי (קידושין ל'): "לעולם יהיה טוב לב תמיד להשתדל על עניני הבנים להתמיד בתוכחתם – בין גדולים ובין קטנים. ומכל מקום הזמן הראוי להשתדל בתוכחתם עד תכלית, הוא משעה שהדעת מלבלב ויוצא, עד שיעשה פרי. והוא משיתסר [שש עשרה] עד עשרים וארבע, שקודם שיתסר אין לו דעת כל כך לקבל.

ואחר עשרים וארבע אינו נשמע כל כך. מכל מקום, תהיה תוכחתו והדרכתו בזמנים אלו מזומנת לו תמיד בעניין הבן".

לדעת בעל הערוך לנר (מכות ח) מוטל על האב גם לייסרו במכות עד גיל 24 שעד אז הוא ברשותו, ולכן מוטל עליו לחנכו גם בהכאה, ולאחר מכן אסור, כי יש חשש שהבן יגיב ואז הוא מכשילו בעבירה ועל זה נאמר "לפני עיור תיתן מכשול". אולם כבר כתבו האחרונים והדברים הובאו בקיצור שולחן ערוך (סי' קמ"ג סע' י"ח): "אסור להכות את בנו הגדול, ואין גדלות זו תלויה בשנים. אלא הכל לפי טבעו של הבן. כל שיש לחוש שיתריס כנגדו – בדיבור או במעשה, אפילו אינו בר מצווה אסור להכותו. אלא יוכיחנו בדברים. וכל המכה בנו גדול מנדים אותו, שהרי הוא עובר על ולפני עיור לא תיתן מכשול".

פרטי הדינים יובאו בהמשך ודרכי חינוך ועצות בעניין החינוך. נתבארו כבר בספרנו בית אבא, וספרי הדרכה של מחברים אחרים. כאן נזכיר רק כמה כללים מרכזיים בחינוך:

א. **אהבת הבן:** התוכחה חייבת להיאמר רק מתוך אהבה, שהילד יבין שטובתו היא המכות או הגערות וכדומה ככתוב(משלי): "טובה תוכחה מגולה מאהבה מוסתרת". שהתוכחה מוכיחה לילד שבאה מאהבה, ואם הוא לא מבין זאת מיד הוא יבין זאת בהמשך. לא כך כאשר אדם פורק את כעסו על הילד, שאין זו תוכחה ומביאה לשנאה.

ב. **דוגמה אישית:** חינוך הילדים נעשה בשני דרכים: א. חינוך ישיר היינו הסברה שכנוע וכפייה. ב. חינוך עקיף שהוא יצירת אוירה המשמשת דוגמה שהילד משתדל להיות חלק ממנה. ולכן היא עדיפה על החינוך הישיר, שבחינוך הישיר הוא רק מקבל השפעה מבחוץ. לא כן בחינוך עקיף שם הילד מעצמו משתדל לעשות את מה שהוא חייב לעשות. ואחד הדברים המרכזיים ביותר של החינוך העקיף - הוא הדוגמה שההורים מראים לו בהתנהגותם האישית.

בשם הכתב סופר שמעתי שזה נלמד מהכתוב (דברים ו' ז'): "ושיננתם לבניך ודברת בם". כדי שתוכל ללמד את בןך תורה, אז "ודברת בם" תחילה תראה לו דוגמה אישית שאתה בעצמך לומד. לכן כתבה התורה בסדר זה, כי לכאורה הסדר היה צריך להיות אחרת! תחילה לומד האדם בעצמו ורק אחרי כן הוא מלמד? אלא בזה לימדה תורה: שכל ה"ושננתם לבניך" תלוי ב"ודברת בם". כשהילד רואה את אביו לומד בעצמו, זה יגרום לו לרצות גם בזה להיות כאביו, שהרי החינוך העקיף נעשה בעיקר על ידי שהילדים מחקים את המבוגרים.

כתב הרש"ר הירש (יסודות החינוך ח"ב עמ' ס"ט):
"הורים שאינם מבינים כי עליהם לשמש דוגמה לילדיהם, ולחנכם לנימוס ודרך ארץ, ועל ידי כך להשריש בהם אנינות דעת ולאצילות נפש, הרי במו ידיהם הם משחיתים את אופי ילדיהם, שכן עליהם לדעת

ולזכור, כי אין שום תחליף להשפעה החינוכית של ההורים".

עוד כתוב (עלי שור ח"א עמ' ר"ס): "שאני אב זה לבד מספיק להכריחני לזהירות עצומה אפילו מדבר בטל, ומכל שכן מדבר אסור ובזה לבד כדאי להמריצני לקיום מצוות בשמחה וכובד ראש. בני הקטן מסתכל בי, ותנועות והבעת פני בעת עשיית המצוות – הכל נחרט עמוק בלבו ובמוחו הרכים, וחלילה חלילה שבנינו יראו אותנו מתרשלים פעם בקיום מצווה, או ניגשים אל מצווה בקלות ראש...ההרס של הדוגמה הרעה ח"ו לא יתוקן וישפיע בתר שאת אחר שנים. ולא יועילו ח"ו גם דברים יפים ורבים שנדבר עמהם על קיום מצוות ה'.

ג. זמן החינוך

החינוך מתחיל מיד עם היווצרות הילד. עוד במעי אמו כמו שנהגה אמו של רבי יהושע בן חנניה שעוד בהיותו בבטנה הלכה לבית המדרש כדי שישמע דברי תורה. בימינו הוכח, כי גם ילדים בבטן אימם כבר חשים בסובב אותם.

כשהילד מגיע לאוויר העולם, השפעת הסובב מתחזקת, לכן אסור להרדים תינוק על ידי השמעת שירי עגבים לידו (משנה ברורה סי' תק"ס).

כתב השל"ה (שער האותיות ערך דרך ארץ): "האב והאם לא ימנעו ממוסר תיכף מימי נערו וולוסיף דבר יום ביומו, כפי אשר יוכל שאת כפי הבנתו, ולא ימנע ממנו שבט מוסר, כמו שכתוב (משלי י"ג): "חושך שבטו שונא בנו ואוהבו

שחרו מוסר". וכל המידות הרעות שראוי לאדם השלם להתרחק מהם, כגון, השבועות, והקללות, והכעס, והאכזריות, והגאות, והעזות, והקנאה והשנאה, והתאוה, והרכילות, והליצנות, ולשון הרע, ודברי המותרות וכיוצא בהם אלפי אלפים. וכן המידות הטובות שראוי לאדם השלם להידבק בהם, דהיינו ההיפך מהמידות הנזכרות לעיל. והמורא, והבושה, והשתיקה ואלף אלפים כיוצא בהם. ועל כולם ידיעת השם יתברך כפי כוחו. ולהיות תמיד דברי קדושה יוצאים מפיו, והרבה כאילו בשאר המידות. צריך למסור גופו שיעשה קניין בנפשו, ויוכיחו תמיד בכל יום הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים דבר יום ביומו. לא ינוח ולא ישקוט עד שיהיו נקנים בנפשו.

ויתחיל בו מבן ב' או ג' שנים - להדריכו בכל. ויתחיל להדריכו מקטנותו, משני טעמים: האחד, כי אמרו רז"ל (שבת קנ"ב א'): "ינקותא כלילא דוורדא", - כל מה שקונה בנפשו בילדותו, נשאר בו כן בטבעו קיים כל ימיו.

והשני, כי כשמתחיל האב בבנו להוכיחו בשבט מוסר ובמורא גדול, בעוד הנער קטן - שיהיה לו עמו תוכחת מגולה ואהבה מוסתרת, אז יהיה לעולם מורגל במורא האב להיות ירא וחרד - כי ישמע מוסר אביו גם כי יזקין. אבל אם בנערותו הראה לו אביו חיבה יתירה ולא עצבו אביו מימיו ח"ו, אז אחרי כן כשנגדל - מסיר אוזנו משמוע לאביו ולאמו בקולם. והמשילו בזה לנטיעה, שבעוד שהיא ילד, יוכל האדם להטותה ולישרה כפי רצונו. אבל אם נתגדל

האילן בעקמומיות, אי אפשרו ליישרו אחרי כן, כך משפט הנער".

ד. **התפילה:** כתב השל"ה הנ"ל: " ותמיד תהיה תפילה שגורה בפי אב ואם – להתפלל על זרעם, שיהיו לומדי תורה וצדיקים בעלי מידות טובות. ויכוון מאד על זה בברכת התורה: "ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה" **ופן בברכת אהבה רבה** (אהבת עולם): "אבינו אב הרחמן רחם עלינו ותן בלבנו וכו'. ויחשוב גם כן על זרעו וזרע זרעו עד עולם. וכן כשאומר: "למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה" בכל מקומות האלה יעשה תפילתו קבע בכל לבבו ובכל נפשו".

ה. **סבלנות והבנת הילד:** במדרש תהלים מסופר: אדם השאיר צוואה שלא יתנו את רכושו לבנו, רק כאשר הוא יעשה שטויות! חכמי ישראל נבוכו בהבנת הצוואה. ובאו לשאול את רבי יהושע בן קרחה, איך להבין את הצוואה. בהגיעם לביתו ראו אותו יושב על הארץ וילדיו מטפסים עליו. הם נסוגו אחור ובאו רק לאחר זמן. אמרו לו: שתי שאלות באנו לשאול: האחת, פשר הצוואה, והשנייה מדוע ילדיו טיפסו עליו? ענה להם: שאלתכם האחת, מבוארת על ידי שאלתכם השנייה. כוונת האב הייתה, לתת לבן את הרכוש כאשר כבר יהיה לאב, ואז יצטרך לרדת אל הילדים וזה יראה כשטות בעיני בני אדם.

אלה חיובי האב לילדיו

- א. מצוות עשה מהתורה **ללמד בנו תורה** שנאמר (דברים ו' ז'): "ושיננתם לבניך". (הסכמת רוב הפוסקים ולא כדעת הטורי אבן על הרמב"ם הסובר שהחיוב הוא רק מדרבנן בכלל ציווי החינוך שחייבו החכמים).
- ב. מצוות עשה מהתורה **לספר בליל ט"ו לחודש ניסן לילדיו את סיפור יציאת מצרים** שנאמר (שמות י"ג ח'): "והגדת לבנך" [אף שנאמר לבנך החיוב הוא גם לבתו, שהרי החיוב לספר - הוא גם לאחרים ולא רק לבנו, כמו שכתוב בספר החינוך (מצווה כ"א)]. מטרת המצווה: לקבוע בלב הילד את האמונה בבורא, ולחנכו להכיר טובה לבורא על כל חסדיו.
- ג. מצוות עשה **למול את בנו** שנאמר (בראשית כ"א): "וימול אברהם את יצחק בנו".
- ד. מצוות עשה מהתורה **לפדות את בנו הבכור** שהוא פטר רחם. שנאמר (במדבר י"ח): "כל בכור בניך תפדה".
- ה. איסור תורה שבנו או בתו הקטנים של האדם **יעשו בשבת מלאכה** עבור האב [אפילו עושה מעצמו עבור האב ללא בקשת האב]. שנאמר (שמות כ' י'): "לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך". ומדרבנן נאסר גם בשאר האיסורים ולא רק בשבת (ראה שו"ע או"ח סי' שמ"ג).
- ו. מצווה מדברי קבלה (דברי נביאים) **לחנך את בניו הקטנים** שנאמר (משלי כ"ב ו'): "חנוך לנער על פי דרכו".

- ז. חיוב מדרבנן **לפרנס את ילדיו** הקטנים (ראה ספר ארעא דרבנן ס' תקט"ו) מדין הגמרא החיוב הוא עד גיל שש. בימינו הרבנות וחוקי המדינה האריכו את הזמן עד 18.
- ח. חיוב האב **ללמד את בנו אומנות** כדי שיוכל להתפרנס (קידושין כ"ט, א'). הרמב"ם לא הביא דין זה! כנראה סבר, כמו שמשמע בירושלמי שזו רק מצווה ולא חובה. ולא כמשמעות הבבלי שזו חובה. (ראה עיניים למשפט קידושין כ"ט).
- ט. חייב האב **להשיא את ילדיו**: היינו שהייב לסייע להם בממון, כדי שיוכל להינשא. יש סוברים שהוא חיוב מהתורה (על פי המכילתא). ומהירושלמי משמע, שאפילו אין זה חיוב גמור, ולכן מסבירים בכך את סיבת השמטת הרמב"ם דין זה. אולם בשו"ת בנין ציון (סי' קכ"ה) למד: שהרמב"ם כלל זאת במה שכתב: "ציוו החכמים להשיא בניו סמוך לפרקן" ואם כן זה חיוב גמור מדרבנן ונסמך לכתוב בירמיה שאמר (ציוה?) להם להשיא ילדיהם.
- י. **לימוד שחיה**: לדעת רבי יהודה (קידושין כ"ט) חייב האב ללמד בנו לשחות שמא יפליג באוניה ויטבע בנהר, ידע להציל עצמו. לפי זה יש מצווה ללמד את הילדים עזרה ראשונה והגנה עצמית, להלכה לא הובאו דברי רבי יהודה. וצריך ברור אם חכמים מודים לרבי יהודה במקום שקיימת סכנה מוחשית?.

זכויות האב בילדיו

א. **האב מדיר את בנו הקטן בניזיר:** האב יכול לקבל נזירות על בנו הקטן ולא על בתו. והאם אין לה זכות זו אף לא בבנה.

ב. **האב מפר נדרי בתו** הקטנה והנערה עד בגרותה, ואם היא התארסה [בקידושין], הוא מפר יחד עם הארוס. נחלקו הפוסקים: אם כל נדר הוא יכול להפר או רק נדרי עינוי נפש ונדריים שבינו לבינה (ראה שו"ע יו"ד סי' רל"ד).

ג. בזמן שהיה נוהג היובל, האב היה יכול **למכור את ביתו הקטנה** לאמה עד היותה נערה.

ד. האב זכאי מהתורה **לקדש את בתו** הקטנה והנערה למי שירצה ורבנן אמרו להמתין עד שתגדל ותאמר למי היא רוצה להינשא. כן הוא מקבל את גטה אם הבעל מגרשה. בת שאין לה אבא, תקנו חכמים שהאם או אחיה יכולים לקדשה, אבל היא יכולה למאן ולבטל את הקידושין האלה עד שתגדל.

ו. **האב זכאי במעשי ידיה של הבת** עד שתבגר. אם לא נישאה.

ז. **האב זכאי במציאת ילדיו** במציאת בתו עד הבגרות בין אם היא סמוכה על שלחנו, ובין אם אינה סמוכה ומתפרנסת ממקום אחר. אבל בנו ובתו אחר שבגרה, האב אינו זוכה במציאתם אלא אם הם סמוכים על שולחנו, היינו שהוא מפרנס אותם (שו"ע חו"מ סי' ר"ע).

פרק א' פרטי חיוב האב ללמד תורה לבנו

מקור ההלכה: נאמר בתורה (דברים ו' ז): "ושננתם לבניך", עוד נאמר (דברים י"א): "ולמדתם אותם את בניכם" החיוב הוא על האב ולא על האם (קידושין כ"ט ב'), בכל זאת נשים זוכות במה שמובילות את הילדים לתורה. גם את הבת אין חייבים ללמדה תורה בעיון, ואדרבה כאילו מלמדה תפלות (סוטה כ' א'). כיון שאינה חייבת במצוות תלמוד תורה, ואם היא בכל זאת תלמד, יש חשש שלא תלמד כראוי אלא בצורה שטחית בלבד. ואז היא עלולה לזלזל בדינים, הנלמדים מהלימודים כפי שלמדו אותם החכמים. אבל לעומת זאת, חייבים ללמדה הלכות והשקפה ומוסר כדי שתדע מה עליה לקיים, ולכן היא צריכה לברך בכל יום את ברכת התורה.

מי מחוייב ללמד תורה: האב מצווה על האב ללמד את בנו תורה, עיקר המצווה ללמדו בעצמו, ואם אינו יכול ללמדו בעצמו, חייב לשכור מלמד שילמדו.

אבי האב כשם שהאב חייב ללמד גם אבי האב [וראוי גם לאבי האם] חייב ללמדו, כשאין האב יכול או בזמן שהאב לא נמצא לידו. חיוב האב קודם לחיוב אבי אביו.

האם כאמור אינה חייבת ללמדו תורה. אבל זכותה גדולה בגלל שמוליכה אותו ללמוד (ברכות י"ז א'). וכתוב (משלי א' ח):

"שמע בני מסר אביך ואל תיטוש תורת אמך". הרי שאמו מלמדת אותו אף שאינה חייבת.

הבן עצמו: הבן עצמו חייב בלימוד תורה משנהיה גדול, וחיוב זה של הבן אינו פוטר את האב מחיובו, היינו שצריך להמשיך ללמדו שידע את מה שצריך ללמדו. כמו כן, אם הבן יכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, חייב האב לכופו ללמוד. (ראה עיניים למשפט קידושין כ"ט וצפנת פענח).

בית הדין: ילד ללא הורים, בית הדין חייב לדאוג שילמדו אותו תורה, בין אם ההורים הם בחיים, ובין אם אינם בחיים כל שההורים לא מלמדים אותו. צריכים בית הדין הממונה על הציבור, לדאוג שילמד תורה. כתוב (דברים ו'): "ושיננתם לבנך" ודרשו רז"ל (ספרי שם) לבנך – אלו התלמידים שנקראו בנים, שחייב כל מי שיכול ללמד - להעמיד תלמידים.

חיוב הלימוד לבת : מה מלמדים אותה: צריך ללמדה כל ההלכות נחוצות לה לקיימן, ולכן הן מברכות ברכות התורה בכל יום. כמו כן צריך ללמדה ספרי מוסר לקנות יראת שמים ותיקון המידות. (הגר"א וראה עוד בה"ל סי' מ"ז). והחפץ חיים בליקוטי הלכות (סוף סוטה) כתב: שגם יש ללמדה תורה שבכתב - כדי שתדע עיקרי האמונה והיהדות.

מה אין מלמדים את הבת: אין מלמדים את הבת טעמי תורה היינו גמרא וכדומה. וכל זה לבת שהיא צעירה ואינה חייבת

ללמוד. לכן יש חשש לתקלה שתצא חלילה מלימוד שטחי כזה. אבל אם היא מעצמה לומדת בעיון הראוי יש לה שכר, כמי שאינו מצווה ועושה ואינה כלומדת תפלות. וכבר היו חכמות בישראל כמו ברוריה אשת רבי מאיר. ועוד היו כאלה, שאפילו לימדו תורה אחר פטירת אביהם שהיה ראש הישיבה, כשהן עומדות מאחורי וילון.

מה מלמדים לבן: תחילת הלימוד: כשהבן מתחיל לדבר מלמדים אותו שידע בעל פה את הפסוק: "תורה ציוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" ופסוק ראשון של קריאת שמע. וכשהוא גדל יותר מוסיפים ללמדו עוד פסוקים כמו המלאך הגואל ואת שאר הפסוקים של קריאת שמע. (בשעה שמלמדים אותו יש להיזהר שלא יהיה מלוכלך מצואה. אך לא חוששים לזה, שהוא אינו נקי בתוך גופו, משום שלא קנחו אותו כראוי (ילקוט יוסף).

בהגיע הילד לגיל שלוש שנים שלמות: יש להתחיל ללמדו אותיות כדי להרגילו לקריאה בתורה. אחרי כן מלמדו תורה שבכתב ומוליכו בגיל שש אל המלמד ואם הוא חלוש אז מוליכו רק בגיל שבע. [בימינו מתחילים ללמוד בחיידר כבר בגיל שלוש ארבע! כי אין זה הלימוד שהיו לומדים בעבר שהיו לומדים כל היום ומקצת מן הלילה.

מה כמות הידע שמוטל על האב ללמד את הבן: חייב ללמד את הבן מבראשית עד שידע כל התורה היינו הפסוק "לעיני כל ישראל". והשל"ה סובר - שגם את כל הנביאים והכתובים.

הש"ך (יורה דעה סי' רמ"ה ס"ק ה') ביאר, למה בזמננו לא לומדים את כל התנ"ך. כי לומדים גמרא בבליית שהיא בלולה בכל: תורה, נביאים, כתובים, משנה, וגמרא. והמהר"ל (דרך החיים על אבות) לא הסכים לזה, אלא דרש לחזור לדרך שקבעה המשנה באבות. וכיום החזיר עטרה ליושנה הרב יצחק זילברמן זצ"ל. ורבים לומדים בשיטה זו ורואים ברכה בתורתם. האב חייב ללמדו גם הלכות, משנה, וגמרא.

חייב האב לשלם חייב זה הוא עבור מלמד לבנו שילמד את בנו תורה שבכתב, ולא חייב לשלם עבור מלמד שילמד אותו תורה שבעל פה. וכתב הגר"ז (הלכות תלמוד תורה): שבימינו חייב האב לשלם גם עבור מלמד שילמד אותו תורה שבעל פה. אבל לא חייב שילמדנו כולה שהרי היא כתובה לפנינו, אלא די לשכור מלמד שילמדנו להבין היטב בתלמוד ברוב המקומות, וידע להבין להורות הלכה למעשה מתוך עיון הש"ס ופוסקים". לפי זה, שבימינו, זה לא קורה לפחות עד סוף הלימוד בישיבה גדולה, ולרוב צריך לזה גם לימוד מספר שנים בכולל. אם כן מצווה לתמוך בו כל אותו זמן?!

חייב הלימוד לבת: לא הוזכר בפוסקים מה מידת החיוב שמוטל על האב כיום, מסתבר, שהיום החיוב הוא עד גמר ארבע כתות סמינר שאז כבר יכולה לעמוד על רגליה ברוחניות וצ"ע. שאולי רק עד גמר בית ספר עממי והשאר מכסף מעשר.

חיוב שכירות המלמד: החיוב על האב לשכור מלמד: כשהאב אינו יכול ללמדו בעצמו, הוא חייב לשכור לו מלמד. בימינו שהלימודים הם במוסדות לימוד צריך לשלם שכר לימוד למוסד שבו לומד הבן, ואם צריך מורה פרטי בגלל שמתקשה בלימודו מסתבר שגם חיוב זה עליו לשלם.

כיוון שזה חיוב ממוני על האב, הוא אינו יכול לשלם ממעות כסף מעשר שלו (הגר"ז הלכות תלמוד תורה א' ז'. אהבת חסד פרק י"ט). ובספר לקט יושר (פסקי בעל תרומת הדשן) כתב: שעבור לימוד תורה שבעל פה אינו חייב לשלם למלמד, לכן יכול לשלם ממעות מעשר. תשלום לישיבה כולל גם תשלום עבור שאר דברים, לכן אם הבן הגיע לגיל שאינו חייב במזונותיו יכול לשלם ממעות מעשר, את החלק היחסי שאינו עבור הלימוד {משום שלפי הגר"ז לכאורה עדיין חייב גם על לימוד תורתו}.

כיוון שכאמור, זה חיוב ממוני על האב. אם האב אינו רצה לשלם, בית דין כופים אותו על כך, ואם אפשר מודיעים לו תחילה לפני שיורדים לנכסיו. ואם אי אפשר להודיעו – יורדים לנכסיו מבלי להודיעו. ואם אין יד האב משגת לשלם, חייבים הציבור לשלם עבורו עד גיל י"ג שנה (ראה שו"ע הגר"ז).

הלכה למעשה: ראוי לאב לשלם למוסדות החינוך עד שהילדים נישאים שאז הם כבר עומדים ברשות עצמם. ולעניין תשלום ממעות המעשר כשקשה לאב לשלם - יברר אצל מורה הוראה.

חייב אבי האב לשכור מלמד לנכדו: כיון שאבי האב חייב ללמד את נכדו כשהאב אינו יכול. נחלקו הפוסקים: אם גם חייב לשכור מלמד כשאינו יכול ללמדו בעצמו. לכן ראוי לו להחמיר ולשלם אם הוא בעל יכולת כספית. ואם לא רצה לשלם אין כופים אותו(חנוך לנער עמ' כ' בהערה כ').

וצריך עיון בימינו לעניין חיוב הורי ההורים עבור נכדיהם במוסדות הלימודים מה מידת חיובם הכספי בזה, אף שודאי מצווה עליהם לשלם אם אין לבן ולהם יש.

מענייני המלמד והלימוד: מידת חיוב האב ללמדו בעצמו: הג"ר יצחק הוטנר זצ"ל (מצוטט בספר החברה והשפעתה) ביאר, שתקנת יהושע בן גמלא להקים את תלמודי התורה הייתה, כאשר ההורים לא מילאו את תפקידם, שעיקר מצוות למוד התורה לבן היא, שהאב בעצמו ילמד את בנו. לכן על האב לא להשאיר את כל ענייני הלימוד על מוסדות הלימוד. אלא ישתדל גם ללמדו בעצמו, כמו במסגרת אבות ובנים, וכן יבחן אותו לפי הוראות מסגרת הלימודים. וכן בעתות החופש. ובמיוחד כשהילד צריך תוספת עזרה משום שמתקשה בלימודו. [אמנם לפעמים יש עדיפות שאיש מקצוע יעזור לילד, וגם יש לשקול את הלימוד עם האב, באם הילד רואה בלימוד עול מכביד, שאז יש לחשוש להפסד הקשר עם הילד ועדיף מורה זר].

סדר הכנסת הילד לפני המלמד: מנהג ישראל(על פי מחזור ויטרי) שביום הכנסת הילד לפני המלמד אם אפשר לקיים את הסדר שיובא כאן משתדלים לעשותו, אף שאינו חיוב. האב מביא את הילד בזרועותיו עטוף בטלית המכסה את פני הילד לבל יראה בדרך דבר טמא.

המלמד קורא עמו: את כל הא-ב ישר ואחרי כן הפוך תשר"ק ומורחים על לוח הא-ב דבש והילד מלקק אותו. והמלמד קורא עמו את הפסוק תורה צוה לנו משה וגו' וכן פסוק: תורה תהא אומנתי. ופסוק ראשון של ספר ויקרא.

ויש מוסיפים: עוד להאכיל את הילד עוגה שנילושה בדבש ועליה רשומים הפסוקים: ה' נתן לי לשון לימודים...עד ואחור לא נסוגתי (ישעיה). ומביאים ביצה קלופה מבושלת שכתוב עליה הפסוק' (יחזקאל ג' א'-ג'): "ויאמר אלי בן אדם...עד "ותהי בפי כדבש למתוק".

ההורים מתענים ומתפללים באותו יום: להצלחת לימודו וכתב היעב"ץ בספר מגדל עוז, שמאז שהפסיקו לעשות כמנהגים האמורים לא הצליחו הילדים בלימודם. אולם, יש ללמד זכות על אלו שלא נהגו במנהגים האמורים, משום שבימינו, הילדים נכנסים למכינה של מוסד הלימודים עוד לפני שהגיע הזמן של התחלת הלימודים. ולאחר מכן, באופן אוטומטי עולים כיתה ואין ניכר זמן הכנסתו לפני המלמד.

סדר תחילת לימוד הילדים: נאמר במדרש: שמתחילים ללמד את הילדים ספר ויקרא שהילדים הטהורים יעסקו בקרבנות שהם טהורים. בימינו נהגו ללמד בראשית וכדי לקיים את דברי המדרש פותחים בויקרא ועוברים לבראשית.

דמות המלמד: המלמד צריך להיות בעל יראת שמים, מהיר קריאה ומדקדק עם התינוקות (שו"ע יו"ד סי' רמה יז). ואין ליתנו למלמד שאינו ירא שמים ולא רק ללמוד תורה אלא גם לא ללמוד ממנו אומנות. (ראה עוד בחשיבות ההקפדה בעניין זה בספר לב העברי)

זמני הלימוד: מדין הגמרא כך היה סדר הלימוד: מלמדים אותם כל היום ומקצת מהלילה, כדי לחנכן ללמוד ביום ובלילה. [בימינו שלא נהגו כך, אולי חולשת הדורות גרמה לכך, או שסמכו על הלימודים שילמדו בישיבות].

אין מבטלים תינוקות של בית רבן [גם נערים בכלל זה] (חובת התלמידים פרק א'). אפילו לא לבניין המקדש [החופשים שנהגו בימינו, אולי נהגו כן מפני חולשת הדורות?].

אין לשנות את המסורת של הלימודים בגלל שיטות חדשות בהוראה (החזון איש ומכתב מאליהו ח"ג מפני קדושת השיטה) ועוד, כבר הוכיח הניסיון, שבבתי הספר, ששינו את שיטת לימודם הישן בגלל שיטה חדשה בלימוד קריאה, הוצרכו לחזור לשיטה הישנה.

אסור לקצר ספרי התנ"ך ללמד מהם לילדים (שמירת שבת כהלכתה מהדורה א' פל"ב סע' י"ד).

פרק ב' מצוות סיפור יציאת מצרים

כתוב (שמות י' ב'): "ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה'..." לא נקבע זמן לחיוב זה, משמע, שבכל פעם שישנה הזדמנות לספר ענייני מצרים מקיימים מצווה?!

עוד כתוב (שמות י"ג ח): "והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" והוא חיוב מיוחד לספר בליל ט"ו של חודש ניסן.

יסוד המצווה של הסיפור בליל הסדר: חייב האב לספר לילדיו את ענייני יציאת מצרים ניסי ה' וחסדיו. כדי לחזק בהם את האמונה בבורא, ולהכיר לו טובה על רוב חסדיו. בכל שנה בליל ט"ו לחודש ניסן.

התקינו החכמים: לספר סיפור זה גם דרך שאלה ותשובה, כך יתעמקו ויעסקו בהרחבה בעניין זה. ואף שנאמר והגדת לבנך גם ביתו בכלל. וצריך לעשות שהילדים ישאלו, בין על ידי מעשים שיתמיהו את הילדים ובין על ידי חלוקת ממתקים וכדומה.

אף שעיקר החיוב הוא על האב : כמו שכתב הרמב"ם (חמץ ומצה פרק ז' הל' א-ב): "מצוות עשה לספר בניסים ונפלאות

שנעשו לאבותינו במצרים...מצווה להודיע לבנים אפילו לא שאלו, שנאמר: והגדת לבנך, ולפי דעתו של בן אביו מלמדו". מכל מקום יש חיוב גם לספר לאחרים, כמו שכתוב בספר החינוך (מצווה כ"א): "ומה שכתבה תורה והגדת לבנך!, לאו דווקא בנו, אלא עם כל בריה"...ונוהגת המצווה באנשים ובנשים". למדנו שהמצווה היא לזכור בעצמו ולספר לאחרים, ואין הבדל בין האב והאם בין הבן ובין הבת.

מי חייב לספר: האב הוא בעיקר החייב כלשון הרמב"ם [וצריך עיון אם האימא יש לה מה להוסיף, אם היא חייבת לספר תוספת זו, כמו שבמקרה והאב אינו נמצא במקום, שהיא חייבת בסיפור. אבל בלא זה, משמע, שיוצאת ידי החובה במה שהאב מספר?! ואין לה חיוב לספר בלא תוספת חידוש.

במקרה ומוזמנים בליל הפסח אצל אחרים. אם הבן מספר לבנו, ואבי הבן נמצא גם הוא שם. אין חיוב לאבי הבן לספר לנכדו, ואם יש לו מה להוסיף ראוי לו להוסיף. ואם הבן מסב אצל אביו ואביו עורך הסדר. מצווה על הבן להוסיף לספר לבנו שהוא הנכד (הרב אלישיב מובא בספר פסח כהלכתו), ואחרים סוברים, שבזה שהביא את הבן לשמוע סיפור יציאת מצרים, נחשב הדבר כאילו סיפר בעצמו, ובכל זאת נראה, שגם לשיטה זו, האב יוסיף לספר לבן, כדי להראות לו את שרשרת הדורות. כמו שגדעון שופט ישראל אמר למלאך: אתמול הקריאני אבא את ההלל, וכל שכן אם המספר אינו הסבא, שהוא לא בכלל עיקר החיוב. [וגם יש בזה משום מצווה בו יותר מאשר בשלוחן]

חיוב הסבא לספר סיפור יציאת מצרים, דומה לחיוב תלמוד תורה. שאם האב לא מלמד רק אז חייב הסבא ללמד. אבל גם בלימוד תורה גם כשיש אב המלמד. אם אבי - אבי הבן זוכה ללמוד, יש לו בזה זכות מיוחדת של חיבור שלשלת הדורות. (קידושין ל).

אבי אבי הבן: מסתבר שאינו חייב לספר לבנו המספר לנכדו, כי הבן כבר נחשב למספר לאחרים. אולם ממה שאמר גדעון למלאך "אתמול הקריאני אבא" משמע שיש עניין לספר גם לבן גדול.

הקדמה לפרק ג'

פיצד לחנוך למצוות: הרבה דרכים יש בחינוך: אולם שני כללי יסוד שיש לדעתם: א. חנוך לנער על פי דרכו! לא כפי שאנחנו רוצים שיהיה הילד, אלא הכי טוב שאפשר שהוא יהיה, לפי כישרונותיו ורצונותיו. לכן האב צריך לרדת, להבנת נפש הילד. ב. דבר שני חשוב הוא שהילד ידע שאוהבים אותו. זה בא לידי כשמתחשבים בו ואף מתייעצים בו לפעמים לדוגמה איזה תבשיל הוא רוצה שאימא תבשל. וכן שמצרפים אותו לגדולים כמו בקניית ד' מינים באפיית מצות בחבורה, וגם מתנות אפילו קטנות ביותר אבל הן מראות על תשומת לב אליו.

דרכי החינוך: הדרכים הן מגוונות והן כוללות: שכנוע. הסבר. לעורר חיקוי כגון סיפורים על מעשים ואישים הראויים לחיקוי. הבאתם לתוך אוירה של אנשים רוחניים - מסיבות קדושות כדוגמת סעודות מצווה [טישים, עריכת שולחן של אדמו"ר] סיומי מסכת, חגיגות בר מצווה וכדומה. מציאת חברים טובים.

החינוך הוא, הן להרחיק את הילד מהשפעה רעה מבחוץ ותיקון חסרונות פנימיות של הטבע שלו. וגם להפך. לדרכן אותו לעשיית מעשים טובים.

בכוונה השארנו את נושא הכפייה לבסוף. הורים רבים סבורים בטעות, כי שימוש בכפייה הוא אמצעי חינוכי רגיל. אולם אף שכתוב "חושך שבטו שונא בנו", בימינו עדיף יותר השכנוע מאשר הכפייה בעונשים. אלא יותר חשוב העידוד. הניסיון מלמד ששימת עול כפוי על הילד מביא מרדנות. ואפילו אם היא הצליחה לשעתה. יתכן מאד שברגע שיוסר העול, הילד עלול לפרוק אותו. וכן יש חשש שבמסתרים הוא יעשה נגד מה שכופים אותו. בספר חובת התלמידים בהקדמה, האריך בנושא המרדנות של הדורות האחרונים ועצתו היא, להכניס בילד את העיקרון שהוא ירצה בעצמו לעשות. על ידי שיבאר לו את גדלות התפקיד של היהודי. עולם הבא, וטעמו וראו כי טוב ה'!

מאד חשוב להורים, ללמוד ספרי הדרכה של החינוך. כמו הספר של הגה"צ ר' חיים פרינדלנדר זצ"ל. יסודות החינוך של הרש"ר הירש, ספרנו בית אבא ואחרים.

חיוב ההורים בתשלום עבור החינוך: (1) שכר לימוד: כבר נתבאר למעלה פרק א' חיוב התשלום המוטל על האב לשלם עבור המלמד.

(2) תשלום למוסדות החינוך: האב צריך לשלם גם עבור חינוך למצוות - דבר הנעשה במוסדות החינוך. תשלום מיוחד להעשיר את הילד בתורה כמו תוספת שעות תורניות. לכאורה, זה דבר הנתון לשיקול מורה הוראה, אם רשאי לשלם מכספי מעשר.

(3) חיוב הוצאות כספיות לקיום המצוות: כל הנחוץ לקיום המצוות חייבים לקנות לו לצורך הלימוד [ספרי לימוד מכשירי (כתיבה) ולקיום המצוות: סידור, כיפה, ציצית ד' מינים לסוכות, תפילין וכל שאר צרכי המצוות האחרים.

גערה ותוכחה בחינוך : החינוך כאמור עיקרו הוא הסברה ושכנוע. בכל זאת לפעמים צריך להשתמש בעונש ואף בהכאה. ככתוב (משלי י"ג): "חושך שבטו שונא בנו ואוהבו שיחרו מוסר". רבותינו (מכות ח') הוסיפו ולימדו שלפעמים גם ילד שלומד יש להכותו לחזק את חינוכו. ולפי הרב דסלר זה גם ללמדו הכנעה.

עוד אמרו רבותינו (תחילת שמו"ר): "באבשלום נאמר: 'ולא עצבו אביו' – דוד שלא ייסר את אבשלום, אירע לו כל הדברים האלה... כל המונע בנו מרדות, סוף יורד לתרבות רעה ושונאו.

וכן ישמעאל שלא ציערו אביו. וכן יצחק שאהב את עשו ולא גער בו, גרם שעבר חמשה עברות. ואוהבו שיחרו מוסר"...

כתב הרמב"ם (הל' תלמוד תורה); "שאם רואה שהתלמידים מתרשלים בלימודם, צריך המלמד לגעור בהם ולביישם וכן להכותם" וכל זה כאשר אם מאמצי השכנוע לא הועילו.

גם כשהוצרך לגעור בילד, לא יעשה זאת בכעס, ואם צריך להראות לו שהוא כועס עליו יהיה זה רק כעס הפנים ולא אמתי, הן משום איסור כעס [כמו שהאריך בזה בספר ארך אפיים]. והן משום שבהיותו כועס, התוכחה עלולה לעבור את הגבול הנחוץ.

לדוגמה: כאשר צריך להעיר ילד בבקר כשהוא מתקשה לקום, אם אפשר להעיר מבלי להגיב באופן חמור אין להגיב באופן אחר. ויש שצריך להוציאו מהמיטה, ואף להפוך לו את המיטה! תגובות כאלה חייבות להישקל מאד כיון שפעולות כאלו עלולות להשניא עליו את הלימוד או את התפילה. וכן במקרה ונרדם בתפילה. בדרך כלל פעולות כאלו יש למעט ככל שאפשר. אלא יש לתת פרסים של עידוד-מתנות. או כבוד. וגם זה צריך לשקול, שחלילה בכל דבר של מצווה הוא ירצה את הפרס ולא את הדבר עצמו.

חיוב ההורים להיות דוגמה לילדיהם: כיוון שהילדים למדים מההורים, לכן צריכים ההורים לעשות את המצוות לפני הילדים ויזהרו לעשותם באופן ההידור שאפשר (השל"ה הנ"ל). ויזהרו

מאד לא לעשות חלילה דברים שליליים לפניהם. וכתב השל"ה בשם הראשית חכמה: "

"וצריך האדם להיזהר ביותר ולשמור פיו ולשונו, שלא ידבר בפני בנו דבר מגונה, וכל שכן שלא לעשותו. אף על פי שהוא מגונה בין אם יעשנו בפני הבן ובין שלא בפני הבן, מכל מקום, מגונה הוא האב אם דיבר או עשה דבר מגונה בפני בנו, ויפליג בגנותו ויאמר: תבוא קללה לפלוני שעשה כך וכך וכל העושה כמעשהו. כדי שיתגנה הדבר בעיני הבן ויתרחק ממנה ומכיוצא בזה. [אמנם, לכאורה, צריך גם ללמד את הבן ללמד זכות על בני אדם. ולומר אולי שוגג היה, וישקול בפלס ההיגיון שאם על ידי לימוד הזכות יאבד את תחושת הסלידה מהחטא. שאז לא ילמד זכות על המעשה אלא על האדם וכל מה שנאמר בשם השל"ה, בהביאו דוגמה שלילית, חייב להיבחן בכללי איסור לשון הרע חלילה.].

....ואם ישמע דבר משובח שעשו אחרים כגון לימוד או כתיבה נאה וכיוצא בזה, ישבחנו בעיני בנו, ויאמר: כמה נאה דבר זה שעשה פלוני, וסופו לירש מעלה עליונה ויפליג בשבחו, כדי שישמע הבן ויתאווה לעשות כן". [אולם גם בזה צריך לשקול היטב את האופן הראוי לספר! משום שדבר כזה עלול גם לעורר קנאה, ואז עלול הבן לחפש חסרונות בעושה. וכמו שהזהיר רבי את בנו ששיבח כותב, ואמר לו לך מלשון הרע הזה. משום שמתוך שבחו עלול לדבר בגנותו. וגם מי ששונא את האדם שמשבחים אותו, עלול לספר בגנותו.

...סוף דבר: ישתדל מאד להרחיק את בנו מהכיעור ומן הדומה לו. ויקרבנו למידת החסידים והישרים וכו' וכשעושה האב מצווה מן המצוות, כגון קושר לולב וכיוצא בו. יעשה לפני בנו וילמדנו לעשות כן, עד שיהיו המצוות תאבים בעיניו לעשותם.

חינוך לאמת: עוד כתב השל"ה (הנ"ל): "כלל גדול יהיה לאב המייסר את בנו- שיהיה בטוח שהבן ילך בדרך הישר אף בסתר שלא בפני האב - בכל כוחו! להדריכו במידת האמת כמו שאמרו: "למד לשונו דבר אמת! ויגדיל לו עונש השקר אפילו בשיחה בטלה, ויתאר לו השבח הגדול של אמירת אמת. ויטיל מורא גדול עליו באם יוציא מפיו דבר אחד של שקר-יתרה בו התראות גדולות. נמצא – כשתהיה מידה זו תקועה בלב הבן, אזי יקיים כל מצוות האב, כי ירא שישאלנו אביו עשית כך וכך?, או מה המעשה אשר עשית? והוא ישיב לו מפני היראה אמת. כי ירא אולי יאחז ונמצא בדאי ועונשו יהיה מרובה. ומכח שמוכרח לומר אמת. נמצא מוכרח להיות סור מרע ועשה טוב.

וראה שם, מעשה של אב שחינך את בנו לא לשקר, על ידי שענש אותם על השקר יותר ממעשה הרע. וסלח ומחל למי שאמר את האמת ונתן פרסים למי שדיבר אמת עד שהרגיל אותם כך, שלא יכלו להוציא מפיהם שום דבר שקר".

פרק ג' מצוות חינוך הבנים

למה צריך לחנך את הילדים

חיוב קטן במצוות: מהתורה אין הקטן חייב בשום מצוות עשה ומדרבנן חייבים לחנכו לקיים מצוות [וגם כתוב (משלי כב): "חנוך לנער על פי דרכו" לכן יש אומרים שהחיוב הוא גם בגלל פסוק זה. וזה תוספת חיוב לחיוב דרבנן בלבד] חכמים חייבו את האב ויש אומרים גם את האם לחנכו למצוות.

נחלקו הראשונים אם חיוב החכמים לחנך את הקטן הוא רק חובת האב או שגם חייבו את הקטן במצוות. ויש סוברים (שו"ת הר צבי או"ח ה"ב סי' א') שחובת החינוך שתקנו חכמים גם על הבן עצמו, נשארת גם אחר שגדל – [במצוות שעדיין פטור בהן מהתורה, כמו חיוב ספירת העומר שמהתורה הוא פטור ממנה כי חסרו לו ימים שלא היה חייב בהם מהתורה, ואין זו ספירה של תמימות, ולכן יכול להמשיך ולברך על ספירת העומר, גם אם נהיה גדול בתוך ימי הספירה, כי עדיין יש עליו גם דין חינוך עצמי, כמו שהיה עליו לפני שנתחייב במצוות מהתורה], ואחרים חלקו וסוברים שברגע שהיב במצוות מהתורה פסקו ממנו כל חיובי חינוך דרבנן, ולדעתם ימשיך לספור בלא ברכה.

מצוות החינוך במצוות היא במצוות שיתחייב בהם כשיגדל, לכן קטן חרש אילם שיהיה פטור גם אחר שיגדל יש סוברים שאין חיוב לחנכו (ראה כה"ח סי' שמ"ג ח') ואחרים חלקו. וביותר בימינו שאפשר ללמד לדבר גם לאדם שנולד חרש! אם כן יש מקום לומר, שעדיין לא נקבע דינו כחרש אילם לגבי דין חיוב חינוך, משום שיתכן וילמד לדבר.

איסור קטן לעבור על מצוות התורה. יש אומרים שקטן אסור לעשות איסורי תורה אלא שאינו נענש עליהם, (ראה פתיחת הפמ"ג). ולא נראה כך מהגמרא (יבמות קיד) שם נאמר, שמותר להביא קטן וקטנה בשבת במקום שנאבדו מפתחות ברשות הרבים, כדי שימצאו אותם ויביאום ובתנאי שהם לא יודעים שזה נחוץ לאביהם, מכן שאין להם איסור כלל, כי אם היה עליהם איסור איך מותר להכשילם!. לעומת זה, בגמ' (סנה' נ"ה') נאמר שקטן שרבע בהמה, אף שאין בזה קלון כי היה קטן, בכל זאת הייתה בזה תקלה. האור שמח (הל' איסורי ביאה) כתב: שמצוות כאלה, שגם בן נח מצווה בהן, גם קטן אסור בהן אלא שלא נענש. אבל באיסורים אחרים הוא אינו אסור. ואם כן לא נאסרו בחילול שבת. וכן ממה שמותר להאכיל חמץ בפסח על ידי גוי לקטן חולה אף שאינו מסוכן, (מ"ב סי' שמ"ג). מוכח, שסוברים שאין הקטן עובר.

ואם סוברים שבכל איסורים גם נחשב לו עבירה, לפי דעה זו, מה שהקטנים מותרים לטלטל בשבת שלא לצורך גדול, צריך לומר שזה רק כשאין בהם דעת. ואם יש בהם דעת גם להם

אסור מהתורה, ואם כן אסור לגרום להם חילול שבת בשום אופן וצ"ע.

ומדין התורה אסור לטמא כהן קטן בטומאת מת, ולהאכילו איסור שרצים ודם, ולפי המהרש"א לומדים משם לשאר איסורים. ומדרבנן אסור להכשיל קטן לא באיסור תורה ולא באיסור דרבנן. והרשב"א (יבמות קי"ד ושבת קל"ט) סובר שלצורך הקטן מותר להאכילו דבר שאסור רק מדרבנן.

גדרי מצוות חינוך קטן

חייבים לחנך קטנים [וקטנות] לקיים את המצוות שיתחייבו בהן בגדלותם שכתוב (משלי): "חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה". אף שהמצווה היא לחנך את הקטן. האב צריך גם בגדלותו של בנו להדריכו במוסר ויראת שמים כל זמן שהוא תחת ידו, כי מי שיכול למחות ולא מוחה נתפס על עונו של הנכשל ולא מחה בו (מ"ב רכ"ה ס"ק י"ג). והמאירי (קידושין ל') כתב: "לעולם יהיה האדם טוב לב תמיד להשתדל על עניני הבנים ולהתמיד בתוכחתם בין גדולים ובין קטנים".

מי מצווה לחנך את הקטנים:

האב: האב חייב לחנך את בנו ואת בתו - לקיים את כל מצוות התורה ואף מצוות דרבנן. וראוי לו לחנך את בנו גם למידת חסידות כגון להיות נזיר. ואין מצווה כזו לחנך את הבת למידת חסידות (קרבן אורה נזיר ל'). יש מי שסובר שהחילוק בין הבת

לבן אינו רק בנזירות [שחלוקה נזירות משום שלעניין זה היא אינה ברשות עצמה, שהרי שכשתינשא בעלה יכול להפר את נזירותה (ראה מהר"צ חיות שם)]. אלא בכל צוות של מידת מסירות.

האם: נחלקו הראשונים אם האם חייבת בחינוך בניה רש"י (חגיגה ב' א') סובר שגם האם חייבת לחנך. והתוספות ישנים (יומא פ"ב) סבור שאין עליה חיוב מהדין אלא רק מצווה בעלמא. (ראה עוד מ"ב סי' שמ"ג ס"ק ו'). גם לדעה שאינה חייבת, יש אומרים שאם הוא יתום האם חייבת כמו האב. (ראה מחב"ר סי' שמ"ג ושדי חמד מערכת הח').

גם למי שסובר שהאם חייבת אינה יכולה להזיר בנה. גם אינה חייבת להוציא הוצאות למען קיום מצוות של הבן. אם הבן ירש רכוש היא מוציאה מרכוש הבן שאינה גרועה מאפוטרופוס שמוציא מכספי היתום לצורך מצותיו. (חידושי ר' ראובן סוכה ב),

אבי האב: מסתבר שהוא חייב בחינוך נכדיו אם אין האב מחנך כמו שחייב ללמד את נכדו תורה!?

חיוב בית דין: בית הדין אף שאינם מחוייבים להפרישו מעבירה, חייבים לחנכו לקיים מצוות עשה. (פני יהושע (סוכה ב'). א"ר (סי' תר"מ) פמ"ג (פתיחה כוללת ח"ב אות ט'). ולדעה זו אם חייב בית הדין גם להוציא הוצאות על חינוך הקטנים

(נסתפק בספר חנוך לנער פ"ב הערה ט"ו). ויש חולקים וסוברים שבית דין פטורים מלחנך גם במצוות עשה (שו"ע או"ח סי' שמ"ג).

אף שאין בית הדין חייבים להפרישו מאיסור, מכל מקום ראוי להם להפרישו ואף להכותו אם הוא גונב או מזיק לרכוש וכדומה, כדי שלא יתרגל בזה (כה"ח שמ"ג כ"ו).

רבו של הקטן: לדעת בעל החיי אדם (סי' ס"ו ה') רבו של הקטן נחשב שלוחו של האב, וחייב להפרישו מאיסורים גם על ידי הכאה. ואם הקטן יתום חייב לחנכו מדין אפטרופוס.

אפטרופוס: מי שהופקד בידו לגדל ילד [אב מאמץ, או משפחה אומנת, או אפטרופוס] חייב לחנך את הילד גם לקיים מצוות דרבנן (תוס' גטין נב ב' וראה שד"ח מער' הח') שאם האב מסרו לטיפולו - הרי הוא שליח האב. ואם הוא יתום הסמוך על שולחנו הוא אפטרופוס שלו (חנוך לנער פ"ב על פי שו"ע חו"מ ר"צ ט"ו).

אדם שאינו אחראי לילד: אדם שלא הוטל עליו אחריות על הילד, אינו חייב לחנכו! [אדרבה יש מקום לדון שאינו רשאי לחנכו אם גורם לו צער בזה] ויש סוברים, שאם אין מי שיחנכו חייב לחנכו במצוות דאורייתא. ויש מי שסובר שגם במצוות דרבנן יחנך ויש להקל כדעה הראשונה].

אם הקטן שהגיע לחינוך עובר עבירה, אפילו רק עבירה דרבנן, ואין האב מוחה בידו, מצווה על הרואים להפרישו (כה"ח שמ"ג כ"ח).

חיוב הילד עצמו במצוות: נחלקו הראשונים אם חיוב החינוך הוא חיוב על האב לבדו או שגם הטילו חיוב על הילד עצמו (רש"י ותוס' ברכות מ"ה א'). בשו"ע (או"ח סי' תר"מ) כתוב: "קטן שאינו צריך לאמו חייב בסוכה" מלשון זה נראה לכאול, שיש חיוב על הילד. ודחו שהכוונה שיש כבר חיוב על מחנכיו ולא דווקא עליו. ומסקנת כה"ח (סי' קפ"ו ו') שלכן קטן יתום לא יוציא קטן אחד שיש לו אב, כי הוא ודאי חייב מצד אביו. ועוד, קטן שאכל לפני ליל היכנסו למצוות ונהיה גדול ועדיין לא בירך, יש מקום להסתפק אם יברך שהרי לא היה חיוב עליו אלא משום חיוב האב, וחיוב זה פקע בהגיעו למצוות.

במה צריך לחנך את הקטנים

קיום מצוות: חייבים לחנך את הילדים לקיים מצוות התורה וגם מצוות דרבנן וכמו שחייבו לחנכם להתפלל [ולפי הרמב"ן מצוות התפילה אינה אלא מדרבנן. וראה עוד שו"ע (או"ח סי' ק"ו)].

להימנע מעבירות: האב ויש אומרים שגם האם צריכים להפריש את ילדיהם שלא יעברו לא איסור ולא איסור דרבנן. ואם האב לא מונע את בנו מלעבור, חייבים בית הדין לחייב את

האב שימנע איסורי תורה. אבל אינם חייבים לחייב אותו, למנוע מהילד לעבור על איסורי דרבנן. (ראה שו"ע או"ח שמ"ג וכה"ח ס"ק י').

לפי הרשב"א (הנ"ל) לצורך הקטן מותר להאכיל את הקטן איסורי דרבנן. אבל לא הותר שלא לצרכו.

חינוך לקדושה: ראוי לאב לחנך את בנו לקדושה כמו שיכול לחנכו לנזירות(נזיר ל וקרן אורה).

מהות החינוך לקיים מצוות: חיוב חינוך הקטן לקיים מצוות אינו אלא לקיים את עיקר הדין ולא הידור. ויש סוברים שגם לא חייב להקפיד על ההלכות כל שלא ניכר הדבר. היינו לדוגמה: צריך לחנכו לקיים מצות ד' מינים בסוכות, ולא חייב שיהיה הלולב של הקטן, אף שלגדול חייב שיהיה שלו כי זה פרט שאינו ניכר.

אין חובה לחנך בת, לקיים מצוות עשה שהזמן גרמן, אף כאלה שנשים קיבלו אותן עליהן כדוגמת שופר ונטילת ד' מינים בסוכות.

משום מצוות חינוך, מותר לקטן לעבור על איסור דרבנן, לכן מותר לקטן להתאמן לתקוע בראש השנה אף שתקיעה שאינה של מצווה אסורה ואפילו בראש השנה שחל בשבת, אבל אם קול השופר נשמע לאחרים, בית דין מונע אותו, כדי שלא יהיה מי ששומע ויחשוב שתוקעים גם בשבת.

זמן החיוב של החינוך

מצוות עשה: כל מצווה שהוא יודע לקיימה מחוייבים לחנכו בה. עיקר זמן זה הוא בגיל שש אבל יש מצוות שכבר מחוייבים לחנכו בהן לפני כן, כמו סוכה שחייב בה כבר משאינו צריך לאימו.

מצוות לא תעשה: מזמן שהקטן מבין מושג של איסור שהוא דבר שאין לעשותו. הוא בערך גיל שלוש שנים ואם הוא מפותח בשכלו כבר מגיל שנתיים (ראה ספר ברית עולם להגה"צ ר' בנימין זילבר). דבר שנחלקו בו הפוסקים רשאי להניחו לנהוג כדעה המקילה. אבל אסור להאכילו בידיים איסור אפילו הוא אסור רק מדרבנן. ואפילו אם עדיין אין לילד דעת [מלבד אם הקטן צריך לו וכמו שנתבאר].

רשימה של דברים שיש לחנך את הילדים בהם

הברכות: אלו הברכות שיש לחנך את הילדים לברכן: יש ללמד את הילדים לברך כל הברכות: ברכות השחר. ברכות הנהנין, ברכות הראייה והשבת. וברכות האכילה - כל מין ומין וברכתו ולא להסתפק בברכת שהכל על כל מיני האוכל. ואין ממתינים עד שיהיו בגיל שש, אלא מיד כשהם מבינים לברך.

ברכת המזון: כשהילד כבר יכול לברך מלמדים אותו בתחילה לברך את הברכה הראשונה של ברכת המזון. וכשיגדל יותר מלמדים אותו לברך את שאר הברכות. ובספר כה"ח (סי' קפ"ז) כתב: ללמד את הקטנים לברך כך: לברך ברכה ראשונה כולה ואחרי כן את שאר הברכות באופן מקוצר וזה הנוסח:

נודה לך ה' אלוקינו על שהנחת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה ונתת לנו ברית ותורה ולחם לשבוע ברוך אתה ה' על הארץ ועל המזון. רחם ה' אלוקינו עלינו ועל כל ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל מלכות בית דוד משיחך [בשבת וחג מוסיף: ושמחנו ביום השבת הזה, וזכרנו לטובה ביום ראש החודש הזה או חג פלוני] ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ברוך אתה ה' בונה ברחמי ירושלים אמן. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אבנו מלכנו המלך הטוב והמטיב לכל, הוא הטיב הוא יטיב לנו, הוא יגמלנו לעד לתן וחסד ולרחמים וכל טוב. הרחמן הוא יזכנו לימות המשיח. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל"

אמירת ברכות לצורך לימוד הקטנים: אסור לברך ברכה על אוכל אם לא אוכלים ממנו, וכן כל ברכה שאינה חיוב, והוא עוון חמור לומר ברכה לבטלה. בכל זאת, כדי ללמד את הקטן לברך מותר לגדול [אביו רבו וכל מי שמלמד את הקטן אף אם הוא אינו באחריותו ללמדו] לומר ברכה רגילה בשם ומלכות כדי שהקטן ילמד, לכן אין זו ברכה לבטלה (מ"ב סי' רט"ו ס"ק יד) וגם לפני שהגיע הקטן לגיל חינוך ושלא כמי שפקפק בזה. וגם

יכול גדול לברך לקטן שהגיע לחינוך ואינו יודע לברך בעצמו להוציא את הקטן ידי הברכה אף שהגדול לא אוכל אחר שבירך לקטן(מ"ב קס"ו ס"ק צג').

עניית אמן אחר ברכת קטן: קטן שלא הגיע לחינוך ובירך ברכה ראויה דעת הפמ"ג שאין לענות אחריו אמן, כיון שאין זו ברכה מחוייבת, ולא נהגו כך, כיוון שזה גם חלק מחינוך - שידע לענות אמן. משום כך צריך לענות בקול כדי שיראה וישמע את האמן.

חינוך קטן לעניית אמן: יש לחנך את הקטנים לענות אמן על כל ברכה שהם שומעים. ועוד יותר "אמן יהא שמיה רבא" כי בגמרא פרק חלק נאמר: שמשעה שהילד עונה אמן יהא שמיה רבא, כבר יש לו חלק לעולם הבא. ובשו"ע (או"ח סי' קכ"ד סע' ז') כתוב: שאף אחר עניית אמן זוכה לעולם הבא.

מצווה להביא את הילדים לבית הכנסת. שיענו אמן. ולא יביא קטני קטנים, משום שעלולים להפריע למתפללים, וגם מתחנכים שלא להקפיד על כבוד המקום. ויחנכם להתנהג ביראה מפני קדושת המקום. ויביאם לנשק את ספר התורה. ויזהר שיהיו נקיים, כדי שלא יכשיל את המתפללים באיסור של תפילה במקום שיש צואה או מי רגלים.

תפילה וקריאת שמע: קריאת שמע. קטן שהגיע לגיל חינוך שש-שבע צריך לחנכו לקרוא קריאת שמע עם ברכותיה,

וילמדנו להשתדל לקרוא בזמן ודי שיקרא בזמן הגר"א ובעל התניא.

תפילה: יש לחנך את הקטנים להתפלל שמונה עשרה שחרית וערבית (שו"ע סי' ק"ו א). וכן ראוי שיבואו להתפלל בבית הכנסת, ראוי לציבור להמתין לקטנים שיבואו לבית הכנסת, ובלבד שלא יאחרו זמן קריאת שמע. וגם שלא יגיעו למחלוקת בגלל האיחור וגם שלא יהיה טורח לציבור.

קטנים בתלמוד תורה, יכולים להעמיד להם שליח ציבור אבל אינם יכולים לומר קדיש ולא חזרת הש"צ וכל דבר שצריך מניין. הקטנים רשאים לאכול לפני התפילה.

את הבנות, לא מחייבים אלא לתפילה אחת ביום. בימות הקיץ יכול הקטן להתפלל ערבית כבר מפלג המנחה.

נאמנות הילד שהתפלל: לכתחילה ראוי שהאב יתפלל עם הילד, כדי שידריך אותו להתפלל כראוי. אבל אם אין האב יכול להיות בזמן ההוא בבית כנסת וצריך להקדים, סומכים על הילד שילך בעצמו ויתפלל בבית הכנסת. ואם לפי העניין נראה שעדיף שתפלתו תהיה תחת פיקוח, יתפלל בבית אצל אמו ולא בבית כנסת.

האב שהתפלל עם הילד, ותוך כדי תפילה הוא רואה שהילד חולמני ולא מתפלל, והאב מרגיש חובה לרמוז לו שיתפלל. ההלכה היא כך: שאם משום שהילד לא מתפלל הוא אינו יכול

לכוון, מותר לו לרמז, כדי שיוכל לחזור ולהתפלל בכוונה. ומכל שכן אם הילד מפריע וצריך לרמוז לו שישתוק (ראה ערי תשובה או"ח סי' ק"ד).

הציצית: זמן החיוב: קטן היודע להתעטף - היינו שיודע ללבוש את הבגד שיהיו שתי ציציות לפניו ושתי ציציות לאחוריו, ויודע לאחוז את הציציות בידו בזמן שקורא את שמע. בספר ילקוט יוסף כתב: שמגיל שש וגם יתעטף בטלית גדול. ומנהג אשכנז, לקנות לו טלית קטן מגיל שלוש. ויש כבר נוהגים מיד כשהוא מהלך. והוא מברך על הציצית, אף שעדיין לא הגיע לגיל חינוך. אלא צריך בירור כיצד אפשר לברך עליה - כי שיעור הבגד של הקטנים אינו מחייב בציצית? ונראה שסומכים על כך שגם הברכה היא חלק ממצוות החינוך. ראה הקטע הבא.

שיעור הציצית: דעת ערוך השולחן (סי' ט"ז) שלקטן אין צריך שיעור לטלית של הציצית של הקטן. ושלא כדעת שאר פוסקים שסוברים, שצריך שיהיה בו שיעור שיכול לעטוף ראשו ורובו של הקטן - כל גיל לפי גודל הילד. וראוי להקפיד בזה לפחות אחר גיל החינוך, ולפני כן אפשר לסמוך על כל טלית, וכשהילד נהיה גדול, צריך שיהיה לו טלית קטן כמו למבוגר. וכדעת הערוך השולחן. [לפי בעל קיצור שלחן ערוך השיעור המינימאלי הוא, שיהיה בכל צד מלבד הנקב 30 על 30 ס"מ לפי הגר"ח נאה 40 על 40 ס"מ ולפי החזון איש 45 על 45.

מצוות תפילין: מעיקר הדין, צריך האב לקנות תפילין מאותו גיל שהקטן יודע לשמור את גופו בנקיות. - שלא להפיח ולא לישון כאשר התפילין מונחות עליו, וללמדו להניחם. בימינו, נהגו להניחם רק כשהילד גדול, והרבה מקדימים חודש או חודשיים לפני כן והוא גם מברך עליהם. יש נוהגים שילד יתום מאב מתחיל להניחם כבר בגיל י"ב להוסיף זכות לאב.

המנהג הנהוג כיום לקשור את הנחת התפילין לבר המצווה:

יתכן, וזה שייך לקבלת המצוות שהילד מקבל עליו ביום שנהיה גדול! שכמו במעמד הר סיני אמרו ישראל: נעשה ונשמע, כך גם התפילין מורות כן. תפילין של יד - כנגד נעשה. ושל ראש - כנגד ונשמע. עוד מורות התפילין של יד על הקשר של האדם עם הבורא באופן אישי! ושל ראש - מורות על אחריות על העולם כולם בד' כנפות הארץ. וכך נער הבר מצווה מקבל מיד אחריות כפולה. על עצמו - שמתחייב במצות. ועל הציבור - שמיד הוא מצטרף למניין.

הקידוש בשבת ויחג: הקטנים חייבים לקדש בעצמם על היין, או לצאת ידי חובה מאחרים. קטן המקדש צריך לשותות מלוא לוגמיו, לכן עדיף שיקדש על מיץ ענבים, כך יוכל לשותות את השיעור הנחוץ.

אף שחייבים הקטנים בקידוש, מותר להם לאכול לפני הקידוש (מג"א סי' רס"ט) כיון איסור אכילה לפני קידוש הוא לא איסור עצמי אלא איסור של זמן.

צניעות: צריך לחנך את הילדים לצניעות, הן בלבוש והן בבית הכסא, וגם שלא לדבר שם, בכל זאת, הרבה הקלו במכנסיים קצרות לילדים - אפילו במי שהגיע לגיל חינוך. ואולי סמכו על דברי הרמב"ם שכתב: שעיקר בגדי צניעות נאמרו לתלמיד חכם?.

את הבת צריך לחנך לצניעות בלבוש, כבר מגיל חמש ויש סוברים שכבר מגיל שלוש. החזון איש הקפיד של ילבשו הבנות מכנסיים אפילו הקטנות, וגם לא בפורים משום איסור לא תילבש אישה שמלת גבר.

מצוות אכילת מצה: קטן המבין בסיפור יציאת מצרים אין להאכילו מצה בערב פסח. כדי שיאכל בלילה את המצה לתיאבון.

צריך הקטן שהגיע לחינוך סיפור יציאת מצרים לאכול כזית מצה תוך כדי שיעור אכילת פרס, ואם קשה לו, יש לטבול אותה במים כדי להקל עליו. ואף אם נוהגים להחמיר בשרויה בפסח. אם במציאות הקטן לא יוכל לאכול את כזית המצה בשיעור הזמן האמור, יאכל את המצה בלא ברכת המצוות.

שתיית ד' כוסות בליל פסח: קטן שהגיע לחינוך ויכול לשתות ד' כוסות, חייב בד' כוסות. ואינו חייב לשתות אלא מלוא לוגמיו, ולא רוב כוס(ראה מ"ב סי' תע"ב ס"ק מ"ז ובה"ל) וראוי לתת לו מיץ ענבים ולא יין, כדי שישתה את השיעור שחייב בו.

שופר בראש השנה: קטן שהגיע להינך מחנכים אותו לשמוע שופר כל התקיעות. ומותר לקטן ללמוד לתקוע בשופר גם בראש השנה, דבר שאסור לגדול.

ד' מינים בסוכות: קטן היודע לנענע את הלולב [לכאורה הכוונה שיודע לנענע לד' רוחות, שלנענע במקומו יודע גם קטן ביותר]. חייב אביו לקנות לו ד' מינים כדי שיוכל לקיים המצווה. גם אם חל יום ראשון של סוכות בשבת. ואם קשה לאב ההוצאה, ייתן לו לברך על שלו. ולא יקנה לו ביום הראשון לפני שכל הגדולים יצאו בו. כי קטן רק קונה לעצמו ואינו יכול להקנות בחזרה. ויש אומרים שאינו צריך להקנות לקטן ויוצא הקטן גם בשאול (ראה מ"ב סי' תרנ"ח ס"ק כ"ח).

סוכה: כשהקטן הגיע לגיל שאינו צריך לאמו היינו בגיל חמש-שש. ויש אומרים שאם אביו מצוי בעיר זמנו מוקדם יותר [חמש]. חייב הבן לאכול ולישון בסוכה. ובמקום שקר בסוכה מחנכים אותו רק לאכול בסוכה. ולפי ערוך השולחן (סי' תר"מ) במקום כזה אין חיוב לחנכו גם לא לאכילה באם הדבר קשה לקטן.

אסור לאב: להרשות לילד שהגיע להינך שיאכל סעודת קבע חוץ לסוכה, וכל אדם אסור להאכיל ילד זה חוץ לסוכה, וגם לא לתת לו סעודה אם יודע שהילד יאכל אותה חוץ לסוכה.

נרות חנוכה: קטן שיודע ענייני חנוכה חייבים לחנכו להדליק נרות חנוכה אבל חיובו הוא רק נר אחד לכל יום, וזה כאשר אינו

סמוך על שלחן אביו או שיש לו בית לבדו. כי אם הוא סמוך על שלחן אביו, יוצא בשל אביו, ואינו צריך להדליק נר הידור. ובימינו בני אשכנז מדליקים כל הילדים אפילו לא הגיעו לחינוך ומברכים.

פורים: חייב הקטן בכל מצוות הפורים, קריאת המגילה [וצריך למחות בילדים המכים את המן כי זה גורם שאינם שומעים את המגילה כראוי]. גם חייב במתנות לאביונים ובמשלוח מנות. וראוי שהאב יקנה לו כסף כדי שיוכל לקיים המצווה. זכר למצית השקל. אין עליו חיוב לתת לפני הגיעו למצוות, אבל אם האב החל לתת בקטנות עליו להמשיך לתת.

אבילות על חורבן המקדש: אין מספרים קטנים בימי בין המצרים [למנהג בני מאשכנז שמתחילים האבלות מי"ז תמוז] ובט' הימים אין מאכלים. בשר ויין, והחמירו בזה אפילו בקטנים שלא הגיעו לחינוך. כך משמע דעת המשנה ברורה להחמיר. ושלא כדעת החיי אדם שרק כשהגיעו לחינוך, [גיל שש ויש אומרים 9-10] ונראה, שעד גיל שנתיים שדינו כחולה, גם לפי המשנה ברורה מותר.

שתיית יין הבדלה: נהגו לתת לקטן שתות את היין. החזון איש נהג עד גיל י"ג אחרים עד גיל 11 ולפי הגר"נ קרליץ אם לומד ומבין כבר גמרא עם תוספות, נחשב לעניין זה גדול.

אין מחנכים קטן לצום בט' באב: והמנהג שנהגו לצום בשלושה הצומות הקרובות לגיל החיוב אין לו מקור, ולפי הגרש"ז אויערבך יש לבטלו.

קריעה על החורבן: קטן הרואה את חורבן המקדש, יש אומרים שאינו חייב לקרוע ולפי הנצי"ב קורעים לו מפני עגמת נפש.

אבלות על קרובים: לדעת הכתב סופר ועוד, אינו חייב באבלות כיון שזו מצווה שלא בהכרח שתבוא לידו בגדלות. ולדעת הפתחי תשובה, זה אמור רק בקטן הלומד תורה - כדי שלא יתבטל מלימודו ולא אם לומד אומנות. ונראה לפי דבריו שקטנה חיבת בחינוך של דיני אבלות?.

קטן שהגדיל תוך ימי האבלות: שלוש דעות בזה: א. ממשיך את האבלות כאילו נהג עד עכשיו אבלות. ב. מתחיל אבלות חדשה ומונה מיום הגדלות. ג. אינו נוהג כלל אבלות כיון שהיה פטור בזמן חלות האבלות.

דיני קריעה על מת: אם מתו אביו או אמו ולא שאר קרובים. מקרעים לו בגדיו באם הגיע לחינוך - כמו לגדול. לא הגיע לחינוך רק קרע קטן, להראות שהם אבלים. ויש מי שסובר שאם האימא מתה יש חיוב על האב להנכו גם בדיני אבלות

מלמדים את היתומים אף אם לא הגיעו לחינוך לומר קדיש יתום על קרוביו שנפטרו. מסתבר, שזה אמור רק על אב ואם ולא על שאר קרובים.

פרק ד' החינוך להימנע מאיסורים

בפרק זה יתבארו אי"ה דיני איסור הכשלת קטן בעבירה שהם איסורי דאורייתא. ודיני חינוך קטן שלא יעבור איסור הוא מדין דרבנן או אף מדברי קבלה.

האיסור להכשיל קטן באיסורים: מקור האיסור: נאמר בתורה לגבי שלושה איסורים שאסור להכשיל בהן את הקטן ואלו הן: 1. איסור אכילת דם. 2. איסור אכילת שרצים. 3. איסור טומאת כהנים. לדעת המהרש"א לומדים מאיסורים אלו לכל איסורי התורה האחרים. ולדעת הנודע ביהודה כיון שאלו שלושה כתובים הבאים כאחד, הרי רק אלו אסורים ולא איסורים אחרים, והם אסורים רק מדרבנן. (ראה אחיעזר ח"ג סי' פ"א). במצוות שבת יש עוד איסור תורה - שאין להרשות לקטן לעשות מלאכה למען אביו, גם אם אביו לא ביקש ממנו.

דבר שאסור רק משום עשה: אין איסור להאכיל חוץ לסוכה אלא מדין חינוך. וכן בצום יום כיפור. (ראה חלקת יואב סי' א'). ובספר ברית עולם (ח"ב סי' כ"ד סע' י"ח) כתוב: שכל דבר ששייך לגידולו של הילד אין בו איסור תורה של לא תאכילום"

אם הקטן מוזהר שלא להכשיל: החיי אדם (סו, ז) הסתפק ובספר חנוך לנער דייק מהמגן אברהם סי' שמ"ג שאינו מוזהר.

איסור אמירה לנכרי שיאכיל את הקטן דבר איסור: אסור כבכל שאר איסורים. בכל זאת, בקטן שחולה קצתו וצריך

לאכול חמץ, אף שאין לו סכנת חיים, התירו להאכילו על ידי גוי מחמץ של הגוי. (ראה מ"ב סי' שמ"ג ס"ק ה').

דבר שאסור רק מדרבנן: דבר שאסור רק מדרבנן, התירו לצורך הקטן כגון להביא סידור במקום שאין עירוב ואינו רשות הרבים דאורייתא. ואסור לטלטל לצורך אביו, ומותר לאביו להתפלל יחד עם בנו בסידור שהביא הבן לעצמו. וכן מותר להאכילו דבר מוקצה בשבת (ראה שו"ת רע"א קמא סי' ז') ויש חולקים.

אף שאיסור האכלת קטן הוא רק במאכילו בידיים, אבל מדרבנן גם לגרום אסור; לכן אין לתת לילד לשחק בהגב ממין טמא שמא יאכל אותו. ואם אין הדרך לאוכלו חי מותר. כמו כן אסור לומר לקטן על דבר שהוא אסור, שהוא מותר כי גורם לו מכשול (כה"ח סי' שמ"ג).

אלו דברים שמוותר לגרום: אשת כהן מותרת ללדת בבית חולים אף שהוא מוחזק שיש שם מתים או אברים. אבל יש לצאת מבית החולים מהר ככל שאפשר. לכן עדיף ללדת בבית חולים שאין בו חשש לטומאת מת. או לפחות פחות חשש לטומאה. ויש שנהגו לסלול בעצמן שלא להיכנס לאוהל מת כבר בעת עיבורם שמא הוולד יהיה זכר. ובימינו שהאולטרא - סאנד מגלה את מין הוולד, יש יותר להדר בזה, כי המתירים התירו בעיקר בגלל ספק ספיקא - שמא נקבה ושמא נפל. ולא משום טהרה בלועה - שאינה מקבלת טומאה..

אין להכניס קטן לאוהל מת: גם לא כדי להצילו מקור, כל שאין סכנת נפשות(שו"ת עונג יו"ט יו"ד קט"ז).

מותר לאב להביא את ילדיו הקטנים בשבת לשחק כדי למצוא אבדה שנמצאת ברשות הרבים: כאשר הם יחשבו שמצאו מציאה ויביאו אותה לביתם - ולא יקשרו זאת לאביהם. ואסור לרמז אפילו לא רמז קל לחפש את האבדה. ומסתבר שכל זה כשהם בלי דעת אף שלא הגיעו לגיל חינוך היינו [עד גיל שלוש](ברית עולם ח"ב סי' כ"ד).

במה אסור להכשיל קטן אף שאינו בנו: כל דבר שאסור בוודאי בין איסור תורה בין מדברי חכמים [ושלא כדעת השולחן ערוך שפסק כהרשב"א שאיסור דרבנן מותר] ויש מתירים דבר שהוא רק משום גזרה(והפמ"ג סי' ש"א ס"ק ל"ג ול"ו נשאר בצ"ע). כמו כן יש מתירים לעשות באקראי דבר שמותר לעשות על ידי נכרי באקראי - כמו שבות לדבר מצווה(שו"ע הגר"ז שמ"ג ח).

איסור ספק אסור כמו איסור ודאי. וכן חצי שיעור של איסור(אחיעזר ח"ג סי' פ"א) : אבל דבר שנחלקו בו הפוסקים מותר. לכן המחמיר לא לטלטל גם במקום שיש בו עירוב, רשאי לבקש מבנו הקטן שיטלטל עבורו.

דבר שאסור רק משום מנהג: לכן מותר להאכיל לקטנים קטניות בפסח - גם במקום שנהגו בהם איסור.(שד"ח אסיפת

דינים חמץ ומצה סי' ו'). ותמוה: למה החמירו שלא להאכיל קטן בשר ויין בימי המצרים שהרי זה רק מנהג(חנוך לנער פ"ו סע' ד).

מניעת קטן מלעבור איסור

כבר נתבאר שלא רק אסור להכשיל קטן באיסורים, אלא גם צריך להפרישו מאיסור! ולא רק אביו ואמו מדין חינוך, אלא יש מקרים שגם אחרים צריכים להפרישו. ואלו הם הכללים:

קטן שאינו בר הבנה כלל: בדרך כלל מחשיבים גיל זה עד שלוש שנים, ואם הוא מפותח מהרגיל כבר משנתיים. וטוב לחוש תמיד לגיל זה(ברית עולם ח"ב פכ"ב סע' י'). כל שהוא עדיין בגיל זה, אין חיוב להפרישו גם לא מאיסורי תורה, מלבד מאכלות אסורות כי הם עושים טבע רע.

קטן בר הבנה קצת: היינו שיש לו קצת הבנה, ומבין על דבר מסוים שמסבירים לו שהוא אסור לעשותו או לאוכלו, אף שלא הגיע עדיין לגיל חינוך והוא מגיל 3-6, חייבים אביו ואמו להפרישו אפילו מאיסור דרבנן(ראה מ"ב סי' שמ"ג ס"ק ג ושעה"צ סק ט"ו). אבל אחר, אינו חייב להפרישו, אפילו הוא איסור תורה.

קטן שהגיע לגיל חינוך: כל אדם חייב להפרישו מאיסור תורה, אבל לא מאיסורי דרבנן. והפרשה זו היא אפילו על ידי הכאה, אם אי אפשר אחרת(חיי אדם כלל ס"ו ה'). ואחרים סוברים שאין

חיוב על אחרים להפרישו, אבל חייבים למחות באב שיפריש את בנו אם הוא עובר על איסור תורה. ובספר ברית עולם (ח"ב סי' כ"ב י"ב) סבור, שהקטן חייב מדרבנן, לפרוש גם מאיסורי דרבנן, ולכן צריך כל אחד להפרישו אפילו מאיסור דרבנן. ואם הגדול מאכילו איסור, צריך להפריש אותו שלא יאכיל.

קטן שעושה איסור על פי דעת גדול: קטן שעושה על פי גדול או אפילו רק יודע שהדבר נוחא לגדול, חייב הגדול להפריש אותו, אפילו אם הקטן לא הגיע לגיל חינוך, [אבל כבר בן דעת היינו 2-3] והאיסור אינו אלא איסור דרבנן, לכן צריך למחות בקטן שבא לכבות שריפה בשבת, כיון שקשה לאמוד את העניין – אם עושה רק לדעת עצמו, או למען הגדולים בעלי המקום. (או"ח סי' של"ד כ"ה).

קטן המזיק לאחרים: צריך להפרישו ולא משנה הגיל שלו.

מתי אין מונעים קטן מלעשות איסור

קטן חולה אף שאין בו סכנת חיים: וצריך להאכילו דבר שאסור מדרבנן, סומכים על הפוסקים המתירים איסור דרבנן. ויש מקלים גם באיסור תורה שהוא אסור רק מחמת זמן, כמו חמץ בפסח. מפני שהוא דבר ארעי ולא קבוע, לכן מקלים להאכיל על ידי נכרי חמץ בפסח לקטן חולה (מ"ב הנ"ל).

קטן מותר לאכול לפני קידוש כי זה איסור שתלוי בזמן והוא ארעי.

איסור דרבנן הנצרך לקטן: מותר לקטן לעשות דבר שאסור מדרבנן אם הקטן צריך אותו לעצמו. לכן מותר לתת לקטן סידור שיביא אותו לבית הכנסת בשבת, ואף ספר תורה, כי גם הוא צריך לשמוע את קריאת התורה. ויש מחמירים בכל זה, ועוד יותר החמירו בספר תורה (ראה שו"ת כתב סופר). ולכל הדעות, אסור לו לטלטל דבר גדול כמו עוגה או קוגל, שחלק ממנו יישאר לגדולים, כי ריבוי בשעורים אסור (ברית עולם הנ"ל).

לצורך מצווה: מותר להאכיל לקטן דבר אסור שהוא לצורך מצווה: לכן מאכילים קטן בקרבן פסח אף שאין קטן בר מינוי לקרבן פסח.

פרק ה' באלו דברים צריך להפריש קטן

ענייני מאכלות אסורות

שתיית סתם יינם של נוכרים: קטן ששתיית מים מזיקה לו, מותר לתת לו סתם יינם של נכרים אם אין יין של ישראל[נראה, שבימינו הלכה זו אינה מציאותית, כיוון שיש הרבה סוגי שתייה אחרים] בתנאי שימזגו את היין ביותר מים עד שהיין יהיה פחות מששית, ואם היין חלש, מותר גם שהיין יהיה יותר מששית במים.

חלב עכו"ם: כיוון שתינוק [בגיל 2-3] נחשב כמסוכן לגבי חלב מותר לו חלב עכו"ם, במיוחד אבקת חלב - שיש אומרים שעל כך לא נגזרה הגזרה. ובארצות מפותחות שיש פיקוח על החלב ומוצריו, דעת הגר"מ פיינשטיין שהם מותרים גם לגדול. ואף על פי כן ראוי להקפיד על חלב בהכשר מהודר, כי זה משפיע על נפש הילד. [כמו שמשה לא רצה לינוק ממצרית]..

ויטמינים A-D שעשויים משמן דג, יש להקפיד שיהיה עשוי מדג כשר. ואם אין ויטמין כזה אלא העשוי מדג טמא, נהגו להקל, כי זה חשוב מאד לגידול העצמות של התינוק. וגם טעמו מאד פגום - והוא משמש רק כרפואה. וראוי לערבבו עם אוכל אחר לבטלו ברוב.

איסורי שביעית: החזון איש, התיר להאכיל לקטנים בשביעית בננות, אף שהגיעו ממקום שהיו שמורים ונעבדים, אף שיש אוסרים אותם לגדול. כיון שיש מתירים איסורים אלו גם לגדולים.

טבל: אין להאכיל טבל אפילו רק טבל דרבנן, לקטן. כיוון שאפשר לתקן אתו בהפרשה. ויש אוסרים גם משום שנהנה מכילוי הטבל - דבר שאסור לגדול [אולם האחיעזר סבור שזו הנאת האוכל ולא של המאכיל]. בשבת שאי אפשר לעשר, נראה שיכול להאכיל את הקטן טבל, כי בימינו זה רק טבל. מדרבנן ובמיוחד שלפי הרבה פוסקים - שטבל מהתורה הוא רק דגן תירוש ויצהר.

הפסק בין אפילת בשר לחלב: תינוק שינק, די שינקו את פיו. ילד עד גיל 9 לדעת ערוך השולחן אחר שבירך - ימתין שעה. ואם אינו יודע לברך סילוק השולחן נחשב כגמר הסעודה. מגיל 9 ימתין חמש שעות ואם יכול ימתין חמש וחצי שעות (ראה גם שו"ת חלקת יעקב ח"ב סי' פ"ט). [מעיקר הדין כיוון שהמתנה היא רק משום מנהג, לכאורה, לא היה צריך להמתין כלל, אבל ישראל קדושים יודעים, שהמתנה בין בשר לחלב הוא דבר יום ביומו לכן מחנכים את הקטנים ככל שאפשר מוקדם יותר.

מסירת קטן למוסד רפואי נופרי שם יאכל אוכל לא כשר: בשו"ת חתם סופר (או"ח סי' פ"ג) דן להחמיר אם יגדל שם ויגיע

להיות בן דעת. לעומתו המהר"ם שיק התיר, אם מבלי הטיפול שם, הוא לא יהיה בן דעת.

ענייני שבת

תינוק שצריך לחלב: מותר לומר לנכרי שיחלוב בשבילו עד גיל 9 (ברית עולם ח"ב פי"ט בשם החזון איש) אף שחלב זה מוקצה לגדול (ראה רע"א שו"ת קמא סי' ז').

אכילה לפני קידוש: אף שהקטן חייב בקידוש, מותר לו לאכול לפני הקידוש. [בכל זאת המנהג להקפיד אם נראה גדול - 10-12 וצ"ע].

עוגה שיש עליה אותיות בקרם וכדומה: אף שלגדול אסור לאכול אותה (שו"ע סי' ש"מ). מותר לתת לקטן עוגה כזו - אף אם הקטן יחתוך אותה בידי, כיון שאין זה אלא אסור דרבנן. ויש מי שסובר, שאין לגדול להכניס לפיו של הקטן עוגה כזו, כי הוא מאכילו בידיים, ואין דבריו נראים, כי בדך אכילה מותר לשבור כתב זה.

קטן שבא לכבות דליקה: צריך למנוע קטן שבא לכבות דליקה. ואם נראה שעושה בשביל הגדולים, אם עושה למען אביו יש בזה איסור תורה שנאמר: "לא תעשה כל מלאכה אתה

ובנך" עשייה [למען אמו צ"ע אם היא כאביו או כאחר] ולעשות לדעת אחרים אסור מדרבנן.

הוצאה לחוץ לעירוב: לצורך עצמו במקום שאין רשות הרבים דאורייתא, מותרת.

פתיחת בקבוקים על ידי חיתוך הפקק שנשאיר ראוי לשימוש: מותר לקטן לפתוח פקקים אלו, כי יש פוסקים שהתירו זאת גם לגדול. ומותר אף לתת לו בקבוק כדי לפתוח אותו עבור גדולים.

פתיחת מקרר חשמלי גם בשעה שהמנוע לא עובד: כיון שיש מתירים גם לגדול, לכן מותר לקטן לפתוח אותו גם בזמן שהמנוע לא עובד.

עירוב תחומין: קטן עד גיל שש, יוצא בעירוב אמו, אף אם לא הניחה עירוב מיוחד עבורו. במה דברים אמורים כשאין אביו מצוי בעיר. אבל אם הוא מצוי בעירו של הקטן והיה הקטן חריף ובריא, אז כבר מגיל ארבע אינו יוצא בעירוב אמו וצריך עירוב מיוחד עבורו. היה הקטן חולה אז הוא נחשב נגרר אחר אימו עד גיל חמש.

אין הקטן נגרר אלא אחר האם ולא אחר אביו. בכל זאת, אם יש צורך משום צער הילד, יש מי שמתיר - לבן לצאת בעירוב אביו עד גיל שש.

ענייני המועדים

תספורת בחול המועד: מותר לקטן להסתפר בחול המועד. אבל אין לעשות בחול המועד שמחת התספורת הראשונה [החלאקה] (ששכ"ה. מהדורה ראשונה פל"ב הערה קמ"ה)

איסור אכילת מצה בערב פסח: קטן שמבין את סיפור יציאת מצרים, אסור להאכילו מצה בערב פסח, ולפני גיל זה מותר.

יום כיפור: מותר להאכיל ילד ביום כיפור גם בידיים. ויש מי שסובר שאם הילד הגיע לכלל דעת במידה שיש עליו חיוב חינוך. אין להאכילו בידיים אלא מניח לפניו והוא אוכל. יש מי שמחמיר וסובר, שאם הילד כבר אכל כדי קיומו, אין לצוות עליו לאכול, ולא לתת לו אוכל נוסף, וזה אמור אף במי שאינו אביו. (ראה שער הציון סי' תרט"ז ס"ק ח).

מחנכין את הילדים מגיל 9, ואם הוא חלש מגיל 10, לצום שעות. היינו שמתחיל לאכול יותר מאוחר מהרגלו. ובשעות אלו שהוא צם אסור להאכילו. ואם הוא אוכל מעצמו צריך אביו להפרישו.

אם היה הילד בריא וחזק מחנכים אותו מגיל 11 להשלים את התענית. ואם היה כחוש אינו חייב להשלים עד שיגדל היינו הבן עד שימלאו לו י"ג שנה ולבת י"ב שנה, ואפילו לא הביאו עדיין ב' שערות. יש אומרים, שבימינו ירדה חולשה לעולם ולעולם

אין משלימים את התענית עד שיגדלו. הלכה למעשה: ראוי שכל בת בהיותה בגיל י"א ובן בהיותו בגיל י"ב והם בריאים, ישלימו את התענית. כשמלים תינוק ביום כיפור, אין נותנים לקטן לשתות את היין של כוס הברכה, כדי שלא יתרגל לשתות ביום כיפור. ורק שמים מהיין שבכוס בפה התינוק שנימול.

שאר ענייני יום כיפור: מחנכים את הילדים לאיסור רחיצה וסיכה כשהגיע לגיל חינוך לתענית. בכל זאת כשנוטל ידיו לאכילה, הוא נוטל את כל היד עד הפרק. אחרים סוברים **פיון שמניעת** רחיצה אינה מפריעה לגידול הילד לכן צריך להימנע מרחיצה כבר מתחילת גיל חינוך -6 ורק את רחיצת העין שהוא עינוי גדול, התיר החיי אדם עד גיל חינוך לתענית האכילה.

נעילת הסנדל ביום כיפור: יש לחנכו לאיסור נעילת הסנדל מגיל שש. ויש אומרים כיוון שאיסור נעילת הסנדל יתכן והיא אסורה מהתורה. לכן יש לחנכו עוד לפני גיל שש. ולפחות לא ינעילנו בעצמו אלא הילד ינעל בעצמו. אלא אם כן הוא אינו לנעול בעצמו כיוון שהיא אורטופדית או סיבה אחרת. (ברית עולם ח"ב כ"ב כ'). בימינו שיש מבחר נעלי גומי יש להיזהר כבר מגיל שיש לו דעת היינו גיל 2-3.

עניינים שונים שיש להפריש מהם את הקטן

שמירת הדיבור: האב צריך להפריש את ילדיו מלדבר שקר, לשון הרע קללה, מחלוקת, ניבול פה, וכיוצא בזה. אפילו טרם

הגיעו לגיל חינוך. ושאר בני אדם גם צריכים להפרישו מכל אלה, בהגיע הילד לגיל חינוך.

גנב גזל או הזיק: קטן שגנב או הזיק בכוונה, ראוי שאביו ובית הדין יכוהו כדי שלא יתרגל בכך. ואם הגזלה קיימת חייב להחזירה. ואם היא אינה קיימת אינו חייב לשלם כל זמן שהוא קטן, ולכשיגדיל צריך לשלם לצאת ידי שמים [היינו שכבר היה בעל קצת דעת שאם לא כן הוא אנוס] ואינו חייב לשלם כל הנזק אלא יתפשר עם הניזק באיזה סכום.

ריבית: חייבים לחנך את הקטן גם באיסור ריבית. לכן אם עושים לקטן חשבון חיסכון בבנק ונותנים מהבנק מתנה, כבר בעת פתיחת החשבון. יש להיזהר שיהיה על פי היתר – עיסקא. וישאלו למורה הוראה כיצד לעשות זאת במתנה בעת ההפקדה שאז עדיין לא הייתה עיסקא..

טומאת כהנים: הכהן מוזהר שלא להיטמא למת ולא לקבר. וצריך להיזהר בזה גם הקטן, וכאשר קטן צריך להתאשפז בבית חולים, צריך שאלת חכם איך לנהוג, כי בדרך כלל יש שם: איברים, נפלים, או מתים. לכן בבתי חולים שהם בפיקוח שומרי תורה נזהרים בזה יותר, ויש לכהן להעדיף טיפול שם. כשהאם יולדת בבית חולים. אסור לילדים הזכרים לבקר אותה שם.

כהן קטן שמת קרובו: אף שאינו חייב באבלות, הוא מטמא לו (שו"ת האחיעזר ח"ג סי' פ"א ס"ק ו') והמנחת חינוך סובר שהוא אסור, כיוון שאינו חייב באבלות.

פלאי בגדים(שעטנז): אסור להלביש קטן ולא להציע תחתיו בגד שעטנז. [וצריך בירור, אם גם חייבים למסור כל בגד שקונים לקטן, לבדיקת שעטנז כשרוב הבגדים אין מצוי בהם שעטנז].

תספורת הקטן: אסור לספר קטן מבלי להשאיר את פאות הראש. ואף האישה שאינה מוזהרת על הקפת הראש שלה מוזהרת בזה(יו"ד סי' קפ"א). ואם ספר גוי הקיף במקרה את ראש הקטן והוא לא מסייע לספר, אינו חייב להפרישו, (שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' קס"ג) אבל אסור להסתפר גם לא אצל ספר גוי, במטרה שיגזוז את הפאות, לכן המביא ילד להסתפר אצל ספר גוי- יש להזהיר אותו על כך.

נדר ושבועה: קטן שנדר נדר או נשבע שבועה: אין הנדר והשבועה שלהם חלים עד שיהיו הבת בגיל 11 והבן בגיל 12 ויודעים למי נדרו. ואף שלפני גיל זה הנדר והשבועה לא חלים, בכל זאת, אם הוא נדר או נשבע מכים אתו על כך, כדי שלא יתרגל בנדרים. ואם זה נדר שקל לקיימו, כגון, שאינו נדר של עינוי נפש, אומרים לו לקיימו, כדי שלא יתרגל לזלזל בנדרים.

יום הולדת של האדם - והגדת לבניך

קטן בן י"ב וקטנה בת י"א כשיודעים לשם מי נדרו נדרם נדר וכן שבועתם חלה. ויכולים להפריש תרומות ומעשרות וחלה לעצמם.

ענייני תשובה לקטן: גם קטן צריך להתחנך לתשובה, וזה לא רק חלק ממצוות יום הכיפורים, אלא על כל דבר שנכשל ועבר, מלמדים להתחרט על כך, ולקבל על עצמו לעתיד להיזהר לא להיכשל ולהתוודות. ואם פגע בזולתו מחנכים אותו שינהג לפי כללי פיוס הנפגע. יש סוברים שאף על דבר חטא שעשה לפני שהיה בר דעת, יש לעשות דבר מה לכפרה (ראה ספר פתחי תשובה עמ' 50).

תשובה לכשיגדל: על כל מה שנכשל בילדותו, יש לו לקבל על עצמו דבר מה לכפרתו. ואם הזיק, יש עליו לשלם לצאת ידי שמים וכנ"ל.

פרק ו' החינוך לקדושה

על ההורים מוטל, מלבד החינוך לקיים תורה ומצוות ולהימנע מלעבור איסורים, גם לחנכם לקדושה ויראת שמים. דבר זה מתחיל מגיל הרך ואף בעת היותו בבטן אמו, כמו שנאמר על רבי יהושע בן חנניה: "אשרי יולדתו" משום שבעוד היותו בבטנה, היא דאגה שישמעו אוזניו דברי תורה, וידוע בימינו מתוך מחקרים שהילדים עוד במעי אמן קשובים לנעשה סביבם, ובעת קריעת ים סוף, הם גם הצטרפו לאומרי השירה. ולכן הגר"א ובעל שבט מוסר (מובא בספר תורת היולדת מ' י') כתבו: שתזהר המעוברת שלא לכעוס ולא להיכנס במקומות טומאה [בתי קברות] אלא רק במקומות קדושים וטהרה בתי כנסת ובתי מדרשות. ותשתדל לראות חכמים ואנשי מעשה ותשמע דברי תורה.

מכל שכן כשהילד יצא לאוויר העולם, וכמו שעשתה אמו של רבי יהושע שהעמידה עריסתו בבית המדרש וביקשה מהחכמים שיתפללו עליו. ולכן אין להרדים תינוק במוזיקה שאינה כשרה הנשמעת בכלי התקשורת וכדומה. (מ"ב סי' תק"ס).

יזהרו במאכליו שיהיו בהכשר מהודר. ואם צריך לינוק מאישה אחרת, ישתדלו שתהיה יהודיה ולא נכרייה, וגם שהיא מקפדת בכשרות (יו"ד סי' פ"א). ואפילו מי שמפני הסכנה אוכלת מאכל לא כשר. לא תניק את הילד כדי שלא יגרם לו טמטום הלב וטבע רע (שם). ועל השפעת החלב על התינוק יש ללמוד ממה שקרה

לאנטונינוס, שינק מאמו של רבי, וכן אותם שינקו משרה אמנו. שהושפעו לטובה. וכן ממה שמשה רבנו לא רצה לינוק ממצרית.

יזהרו של יראה דברים טמאים [דוד המלך אמר שירה מיוחדת שמקום היניקה של האדם רחוק ממקום הערווה, ושלא כמו אצל בעלי החיים, כך הוא לא יראה דברים מגונים]. יש נוהגים סלסול בבניהם, שלא ישחקו עם בעלי חיים לא כשרים כמו כלב וחתול. [ואם נגעו בהן, הם חייבו אותם ליטול את ידיהם לפני משורת הדין] ויש שאפילו בצעצועים הקפידו שלא יהיו ממין טמא [דובי וכיוצא בו].

לא יפחידו את הקטנים בדבר טמא, היינו שלא יפחידו אותם כשהם מתנהגים שלא כראוי, שלא יאמרו להם אם לא תפסיק להשתולל וכדומה הכלב ייקח אותך וכדומה. כיוון שישנם מזיקים המכונים בשמות בעלי חיים טמאים, והדבר עלול חלילה להזיק להם (הגר"ז הלכות שמירת נפש).

בכלל אין לאיים על קטן, אלא יש להענישו מיד, אם מעשהו מחייב עונש, כיוון שקטן מאוים מפחד מאד, וזה עלול להביא לתוצאות חמורות מאד כפי שחז"ל העידו.

תוספת קדושה: יש לחנך את הקטנים שיקפידו ליטול ידיהם שחרית ויש שלתוספת קדושה נוטלים להם את הידיים גם טרם הגיעו הילדים לכלל דעת.

וכן נטילת ידיים לדבר שבקדושה, אף שאין להכריח את הקטן ליטול ידיו אם נגע במקומות המכוסים שבגופו (שש"כ מהדורה ראשונה פל"ב נ"ו) מכל מקום לתוספת קדושה, יש לחנכם ליטול כאשר נגעו בדבר המצריך נטילה לגדול.

כיסוי ראש וטלית קטן: יש מהדרים להקדים להלביש אותם בהם עוד לפני זמן החינוך כדי להוסיף לו קדושה.

יביאם לפני תלמידי חכמים וצדיקים כדי שיברכום, ויראה להם חכמים וצדיקים, ויחנכם לנשק את ידיהם. ויספר להם על הצדיקים והחכמים, ויקנה להם ספרים אודות צדיקים וחכמים, כדי שירצו להיות כמותם.

תפילה להצלחת החינוך

האב והאם ירבו בתפילה על ילדיהם שיגדלו לתורה ויראת שמים ומידות טובות. ומסופר במדרש: "אדם אחד מעולי גולה היה מתפלל ומלחך עפר על בניו שלא יחטאו, זכה וראה מבני ובני בניו כהנים גדולים". וכן איוב היה מתפלל על בניו תמיד שלא יחטאו. הגה"צ ר' אריה לווין זצ"ל היה מוסיף בתפילתו בברכת שומע תפילה: "ותהי מטתי שלמה לפניך" וזכה לבנים וחתנים חשובים מאד.

יום הולדת של האדם - והגדת לבניך

עוד יותר מתפללים ומברכים את הילדים בערב יום כיפורים. יש ששמים את שתי הידיים על ראש הילדים, בעת הברכה בליל שבת, [אחת הסיבות לברכה זו בליל שבת שמא מתוך כעס

פרק ז' מעמדו של הקטן ותוקף מעשיו

מעמדו של הקטן

כהן קטן: יש מצווה לכבד כהן ככתוב וקדשתו, אין זה אמור על כהן קטן (מג"א סי' רפ"ב ס"ק י'). כהן קטן אינו נושא כפים לבדו, ויכול להצטרף באקראי לגדולים לברך עמהם.

גר קטן: גר שנתגייר על ידי אמו או בית דין, בהגיעו לגדלות יכול לבטל את הגרות שעשו לו. ויש אומרים שאם התגייר יחד עם אביו הוא אינו יכול לבטל את הגרות. (ראה ספר מדריך לגר).

תלמיד חכם קטן: אם ילד לפני הבר מצווה זכה להיות תלמיד חכם צריך לכבדו.

לשון הרע על קטן: בדרך כלל, אין איסור סיפור לשון הרע על קטן, כיון שכשיגדל, הדברים לא יזכרו לו, כי מעשי ילדות עשה. אבל אם הוא יתום, אם יספרו למגדלים אותו דברים רעים עליו, זה עלול להזיק לו, ואסור מדין לשו הרע.

ברכת הגומל: כיוון שאין לו חובות נחלקו אם קטן שניצול מדבר שגדול מברך עליו הגומל.

הבדלי מעשי הקטן בגילים השונים מלבד דיני החינוך למצות: קטן שהגיע לכלל דעת כזה שיודע להבחין בחשיבות דברים בלשון רבותינו: צרור וזורקו אגוז ונוטלו מקחו מקח וקניינו קניין מדרבנן. הגיע לגיל חינוך מצוות יכול להוציא ידי מי שהוא בדרגת חיוב כמותו. כמו קטן שאכל לשובעה וגדול שאכל מעט כי אלו אכל הגדול לשובעה היה חיובו מהתורה וקטן לא יכול להוציאו. בגיל מופלא סמוך לאי נדרו נדר. הגיע לגיל שלוש עשרה שנה מלאים והביא שתי שערות של התבגרות דינו כגדול.

במה קטן שונה מגדול: אינו מוציא אחרים גדולים ידי חובתם. בקניינים. בהפרשת תרומות ומעשרות. בדברים שעשייתם תלויה בכוונה. נאמנות לגבי דיני תורה ומצוות, וכן לגבי עדות

בבית דין. דבר שצריך להיות כמו שלחו אין קטן נעשה שליח.
ופרטיהם בהמשך:

דיני קטן להוציא ידי חובה אחרים: קטן חייב במצוות רק מדרבנן. לכן קטן אינו יכול להוציא את הגדול ידי חובתו שהוא חייב בה מהתורה. אבל קטן שאכל לחם לשובעה, שהוא חייב בחיוב דרבנן גמור, ולא אם אכל רק כזית שזה חיוב פחות, כי גדול שאכל רק כזית חיובו לברך הוא רק מדרבנן. ובאופן שרמת החיוב שווה: קטן אכל לשובעה וגדול אכל רק אכילה קלה, הוא מוציא את הגדול.

בדרבנן: כמו הדלקת נר חנוכה כיון שלקטן זה שני דרבנן וחיובו פחות משל הגדול אין לגדול לצאת ידיה קטן ואם אפשרות אחרות יכול לסמוך על הקטן.

קטן להוציא קטן אחר: כיון שחיובם שווה יכול להוציא את הקטן האחר. ויש אומרים שקטן יתום לאיכול להוציא קטן אחר

קטן שהגדיל תוך ימי הספירה: לא יוציא בברכתו על הספירה לא את הגדול ואף לא את הקטן, כי להרבה פוסקים עליו לספור בלי ברכה.

קטן מעיקר הדין עולה לתורה ונחשב כאחד משבעת העולים: והמנהג שעולה רק למפטיר ולא בפרשת זכור ופרה. ויש מוסיפים ולא בד' פרשיות הנוספות בחודש אדר.

אין הקטן קורא בתורה את הקריאה הרגילה: ואם אין אחר יקרא הקטן (ראה מ"ב סי' רפ"ב ס"ק י"ג).

קנייני הקטן

קטן שמצא מציאה, היא אינה שלו מהתורה אלא רק מדרבנן, כי דעתו לקנות אינה נחשבת. אבל אחר שמקנה לו מתנה היא שלו מהתורה בגלל דעת המקנה.

חכמים תקנו שבן הסמוך על שולחן אביו מציאתו שייכת לאב. כך גם אם זכה בהגרלה הזכייה שייכת לאב (ספר בר מצווה בשם פרי השדה ח"ב סי' י"ג). הבת הקטנה מציאתה ואף מעשי ידיה לאביה אפילו לא סמוכה על שולחן.

קיבל הבן מתנה, זכה בה מהתורה ואם הוא סמוך על שולחן אביו היא שייכת לאב. ואם הוא גדול היא שייכת לו אף אם הוא סמוך על שולחן אביו.

הקנו לו מתנה כדי שאחר יזכה בה, אינו מועיל אלא לצורך מצוות דרבנן, כמו לזכות בלחם לעירוב חצרות עבור כל השכנים.

קטן שעבד כפועל: שכרו שלו מהתורה בכל זאת שכר פעולה של הבת שייכת לאב כל זמן שלא גדלה.

מקח וממכר: קטן שהגיע לעונת הפעוטות 6-7 כל אחד לפי מידת הבנתו מקחו - מקח וממכרו - מכר, היינו בדברים שרכש בעצמו כמו מציאה, אבל לא בדברים שהם שלו מהתורה כמו ירושה. אלא אם כן קיבל רשות האפוטרופוס הממונה על הרכוש. כיוון שממכרו מועיל רק מדרבנן, אין לקנות מקטן את ד' המינים לסוכות, כשרוצה לברך עליהם ביום ראשון של סוכות, משום שהם צריכים להיות של המכרך בקניין גמור.

קניין חצר: חצרו של אדם קונה לו, וזה מדין יד ושליחות ואין לקטן יד ושליחות, לכן אין חצרו קונה לו וגם לא ד' אמותיו. אבל הבת יש לה יד לעניין גרושין שהגט ניתן גם בחצרה יש לה גם יד לקניין.

הפרשת תרומות ומעשרות: מופלא סמוך לאיש[הינו שנה לפני הגדלות ולפי הרמב"ם גם מי שהגיע לגיל גדלות אבל לא צמחו לו שערות הגדלות] שנדרו נדר ושבועתו חלה אם יודע למי נדר ומי נשבע. גם יכול להפריש תרומות ומעשרות וחלה. וכל זה

בדבר ששייך לו, אבל לא יכול להפריש לאחרים כיוון שקטן אינו נעשה שליח.

דברים שנעשים על ידי כוונה: בגמרא (חולין י"ג א') נאמר לגבי הכשר זרעים לקבל טומאה שתלוי בכוונה. קטן מעשה יש לו, מחשבה אין לו. מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו מהתורה אין זה נחשב ומדרבנן זה כן נחשב.

מצה וציצית ושאר דברים שצריכים כוונה: אין כוונת הקטן מספקת אלא אם כן גדול עומד על גביו ומלמדו לעשות לשמה.

קטן שהגיע לחינוך ותלה ציצית בבגדו: היא מועילה לו, אבל באם הגיע לגדלות ורוצה להמשיך ללבוש את הציצית הזו, נחלקו הפוסקים: אם חייב להתירן ושוב לתלותן כגדול, או מעשהו כקטן הועיל לו בגדלותו. וראוי להחמיר בדין תורה.

נאמנות הקטן: אין לקטן נאמנות לגבי דברים שם דין תורה. ומדרבנן יש לו נאמנות על דברים שדינם דרבנן למשל: נאמן לומר בדקתי חמץ. או טבלתי כלי זוכית שחובת טבילתם היא רק מדרבנן ולא על כלי מתכת, ורבי עקיבא איגר תמה על השולחן ערוך שפסק, שגם על כלי זוכית אין הקטן נאמן.

אלו דברים שראה בקטנותו ונאמן להעיד עליהם בגדלו: בדברים שהם דרבנן, למשל נאמן לומר עד כאן היינו הולכים לגבי תחומי שבת. גם נאמן להעיד על כתב יד אביו שהוא של אביו כשהוא נמצא על מסמך

לשלוח קטן לקנות בשר באטליז מסוים שידוע שמוכר כשר:
מותר לסמוך על כך שקנה שם את הבשר, ולא חלילה במקום אחר, אף שיש אטליז שמוכר בשר לא כשר שקרוב יותר. [ואם יש בשכונה כמה אטליזים נראה שישלחו אותו בדווקא לאחד מסוים, ואם אין שם בשר, שיחזור ויודיע ואז יכוונו אותו לאטליז מסוים אחר].

קטן נאמן לומר שהתפלל בבית הכנסת. ילד נאמן לומר שהוא גדול כדי לצרפו למניין. ולא כששני ילדים באים להצטרף, כי על אחד סומכים על השיטה שאפשר לצרף קטן אחד למניין. ונראה, שאם הם לבושים בגדים של נער אחר הבר מצווה לדוגמה: כובע וחליפה, אין צורך בנאמנותם כי הבגד מעיד.

זכייה ושליחות: לקטן אין דיני שליחות לכן אין לשלוח קטן לקנות ד' מינים לצורך יום ראשון של סוכות.

השולח ילד קטן לקנות בחנות: בימינו זה נחשב בדרך כלל, שנשלח לקנות ולא רק לומר לבעל החנות תשלח את הסחורה. אלא אם אומרים לו זאת בפירוש. לכן קטן שקנה בחנות ואיבד בדרך, אין על המוכר שום אחריות. אלא אם כן זה דבר יקר כזה שהמוכר צריך להבין שהילד נשלח רק להודיע לשלוח עם המשלוחים.